KAPITOLU 164

ATT DWAR IL-PULIZIJA

ATT biex jirregola l-organizzazzjoni, id-dixxiplina u d-dmirijiet tal-Korp tal-Pulizija, u sabiex jipprovdi għal ħwejjeġ anċillari jew konsegwenzjali għal dan.

12 ta' Mejju, 2017*

ATT XVIII tal-2017 kif emendat bl-Att XIII tal-2018, XXXII tal-2018, XIX, XXI, XXIV tal-2020 LVI tal-2021 u LVII tal-2021 u XXXV tal-2023 u III u V tal-2024 u bl-Avviżi Legali 292 tal-2020, 312 tal-2023 u 10 , 124 , 271 u 281 tal-2024 u 14 tal-2025.

ARRANĠAMENT TAL-ATT

		Artikoli
	Dispożizzjonijiet Ġenerali	1 - 2
Titolu I	Twaqqif	3-7
Titolu II	Ħatriet u Kondizzjonijiet	8-17
Titolu III	Reati	18-21
Titolu IV	Dixxiplina	22-34Ċ
Titolu V	Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija	35-36
Titolu VI	Taqsima Interna dwar l-Awditjar u Investigazzjonijiet	37
	Investigazzjonijiet	
Titolu I	Kodiċijiet ta' Prattika u Interrogazzjonijiet	38-39
Titolu II	Ħarsien ta' Xhieda u ta' Vittmi	40-56
Titolu III	Marki tas-Swaba', Kampjuni u Identifikazzjonijiet	57-63
Titolu IV	Dmirijiet tal-Uffiċjali ta' Kustodja	64-69
	Setgħat fuq il-Propjetà Privata	70-74
	L-Użu tal-Forza	75-81
	Regolamenti, Ordnijiet u Formoli	82-84
	Mixxellanji	85-100
	Pensjonijiet	101-108

SKEDI

L-Ewwel Skeda	Ġurament tal-kariga ta' Uffiċjali tal-Pulizija
It-Tieni Skeda	Reati kontra d-Dixxiplina
It-Tielet Skeda	Kodiċi ta' Prattika għall-Interrogazzjonijiet ta' Persuni Arrestati

*Ara l-Avviż Legali 141 tal-2017.

Ir-Raba' Skeda — Regolamenti tal-1990 dwar il-Pensjonijiet tal-Pulizija

TAQSIMA I

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar il-Pulizija.

Tifsir.
Emendat: LVII.2021.3.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx titlob xort'oħra:

"Bord ta' Governanza tal-Pulizija" tfisser il-Bord ta' Governanza stabbilit bis-saħħa tal-artikolu 5;

"Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija" tfisser il-bord stabbilit bis-saħħa tal-artikolu 35;

"fond" tfisser kull post, vettura, bastiment, inġenji tal-ajru, opra tal-baħar, inkluża stallazzjoni *offshore*, jew struttura temporanja jew mobbli;

"kampjun mhux intimu" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 350 tal-Kodiċi Kriminali;

Kap. 9.

"il-Korp" tfisser il-Korp tal-Pulizija ta' Malta;

"Kummissarju tal-Pulizija" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 6(1);

"kunsens xieraq" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 350 tal-Kodiċi Kriminali;

Kap. 9.

"membru tal-Korp" tfisser kull uffiċjal tal-pulizija barra mill-Kummissarju;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Pulizija;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att;

"il-Pulizija" tfisser il-Korp tal-Pulizija ta' Malta;

"Stat Membru li jissekonda" tfisser l-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea li jawtorizza l-uffiċjali tiegħu jew uffiċjali oħra biex jipparteċipaw f'operazzjonijiet u rondi konġunti mal-Pulizija kif stabbilit taħt l-artikolu 80(1);

"Taqsima Interna dwar l-Awditjar u Investigazzjonijiet" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 37(1);

"it-Trattat" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea;

Kap. 460.

"uffiċjal gazzettjat" tfisser kull uffiċjal tal-pulizija tar-rank ta' spettur jew fuqu;

"uffiċjali sekondati" tfisser uffiċjali jew uffiċjali oħra ta' Stat

Membru li jissekonda;

"uffiċjal tal-pulizija" tfisser kull persuna li tkun isservi fil-Korp, u tinkudi l-Kummissarju;

"l-Unjoni Ewropea" tfisser l-Unjoni Ewropea kif mfissra fit-Trattat;

"xhud protett" tfisser persuna li jkun qed isirilha programm ta' ħarsien ta' xhud taħt l-artikolu 40(1);

(2) Nomenklaturi li jirreferu għall-maskil jinkludu wkoll il-femminil jew l-identità sesswali akkwiżita.

TAQSIMA II

Il-Korp tal-Pulizija ta' Malta

TITOLU I

TWAQQIF

Il-Korp tal-Pulizija ta' Malta

3. Għandu jkun hemm Korp tal-Pulizija magħruf bħala l-Korp tal-Pulizija ta' Malta.

Objettivi.

4. L-objettivi prinċipali tal-Korp huma:

(*a*) li jżomm l-ordni u l-kwiet pubbliku, li ma jħallix li jsiru reati, li jġib 'il quddiem u jwettaq it-tħaris tal-liġijiet, bħala l-ewwel garanzija tad-drittijiet tal-persuni kollha f'Malta, ukoll qabel ma tkun meħtieġa xi azzjoni permezz tas-sistema ġudizzjarja għar-ripressjoni, sanzjoni jew rimedju ta' ksur;

(*b*) li jirrispondi minnufih għal kull talba għall-ħarsien u l-intervent tal-liġi;

(*ċ*) li japplika l-liġi mingħajr diskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi bħal razza, kulur, lingwa, reliġjon, sess, orjentazzjoni sesswali, identità sesswali, diżabbiltà, opinjoni politika jew opinjoni oħra, oriġini nazzjonali jew soċjali, assoċjazzjoni ma' minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid jew status ieħor;

(*d*) li jġib 'il quddiem il-koeżistenza ordinata u paċifika tal-persuni kollha f'Malta, filwaqt li jieħu ħsieb kif dovut mhux biss tad-drittijiet dwar il-proprjetà privata imma wkoll dwar il-proprjetà pubblika;

(*e*) li jfittex li jħares l-ambjent;

(*f*) li jgħin, f'limiti raġonevoli, lil kull persuna li tkun qed tfittex l-għajnuna ta' pulizija jew xi uffiċjal pubbliku ieħor ukoll jekk ir-responsabilità biex fl-aħħar mill-aħħar tiġi pprovduta dik l-għajnuna, ma tkunx tappartjeni lill-Korp; u

(*g*) li jwettaq onestament u effettivament dawk id-dmirijiet kollha lilu assenjati b'dan l-Att jew b'xi liġi oħra.

Il-Bord ta' Governanza tal-Pulizija ta' Malta.
Emendat: LVII.2021.4.

5. (1) Il-Gvern għandu jkun responsabbli għad-direzzjoni strateġika tal-Korp.

(2) Għandu jkun hemm Bord ta' Governanza tal-Pulizija kompost minn ħames membri, li wieħed minnhom ikun il-President, maħtur mill-Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-Pulizija, minn fost persuni li jkollhom konoxxenza u esperjenza f'oqsma bħalma huma l-oqsma tal-Pulizija, Ġestjoni Strateġika, Kriminoloġija, Amministrazzjoni Pubblika u l-Ġustizzja Kriminali.

(3) Il-membri għandhom jibqgħu fil-kariga għal perjodu ta' tliet snin mill-1 ta' Jannar tas-sena li għaliha jkunu maħtura u jistgħu jkunu eliġibbli għall-ħatra mill-ġdid.

(4) Il-Bord ta' Governanza għandu jiltaqa' mill-inqas darba fix-xahar fil-post li jista' jiġi stabbilit għal dawn il-laqgħat.

(5) Il-*quorum* fil-laqgħat għandu jkun ta' tliet membri.

(6) Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jattendi għal laqgħat tal-Bord f'kapaċità *ex officio* u mingħajr id-dritt tal-vot.

(7) Jekk ikun hemm xi vakanza fil-Bord matul is-sena, minħabba f'inkapaċità ta' membru tal-Bord li jaqdi l-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, mard mentali, imġiba ħażina, riżenja, mewt jew għal xi raġuni oħra, il-Prim Ministru, wara konsultazzjoni mal-Ministru, għandu kemm jista' jkun malajr, jaħtar persuna oħra biex timla l-post vakanti, u l-persuna hekk maħtura għandha tibqa' fil-kariga għall-bqija taż-żmien tal-kariga:

Iżda l-Bord u l-membri għandhom jibqgħu jaġixxu minkejja dik il-vakanza.

(8) Ebda persuna ma tkun kwalifikata biex tinħatar bħala, jew biex tibqa', membru tal-Bord jekk din il-persuna:

(*a*) tkun membru tal-Kamra tad-Deputati jew tal-Parlament Ewropew; jew

(*b*) tkun għadha sservi bħala Imħallef jew Maġistrat; jew

(*ċ*) tkun legalment interdetta jew inabilitata; jew

(*d*) tkun instabet ħatja ta' reat kontra l-fiduċja pubblika, jew ta' serq jew frodi, jew tkun xjentement irċeviet proprjetà miksuba b'serq jew frodi jew ta' tixħim jew ta' ħasil tal-flus jew tkun b'xi mod ieħor ġiet ikkundannata għal piena ta' priġunerija; jew

Kap. 386.

(*e*) tkun soġġetta għal skwalifika taħt l-artikolu 320 tal-Att dwar il-Kumpanniji; jew

(*f*) ikollha xi interess finanzjarju jew interess ieħor f'xi impriża jew attività li x'aktarx tolqot it-twettiq tal-funzjonijiet tagħha bħala membru tal-Bord:

Iżda l-Ministru jista' jwarrab l-iskwalifika ta' persuna taħt dan il-paragrafu jekk tali persuna tiddikjara l-interess, u dik id-

dikjarazzjoni u r-rinunzja jiġu ppubblikati fil-Gazzetta.

(9) Il-Bord għandu jkollu l-funzjonijiet li ġejjin:

(*a*) jiżviluppa l-viżjoni fit-tul, l-iskop u d-direzzjoni tal-Korp;

(*b*) jiżviluppa dokument strateġiku fit-tul;

(*ċ*) jagħti parir dwar kwalunkwe rakkomandazzjoni miġjuba quddiemu; u

(*d*) japprova linji politiċi organizzattivi ewlenin:

Iżda d-dokumenti strateġiċi msemmija fl-paragrafi (*a*) u (*b*) għandhom jiġu mibgħuta lill-Ministru għall-approvazzjoni tiegħu.

(10) Il-Bord għandu jippreżenta rapport annwali ta' ħidma lill-Ministru u l-imsemmi rapport għandu jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati u għandu jiġi diskuss f'mhux aktar minn seduta waħda fi żmien sitt xhur wara li jkun ġie hekk imqiegħed.

(11) Il-Bord għandu jissottometti d-dokumenti strateġiċi tiegħu lill-Ministru u l-imsemmija dokumenti strateġiċi għandhom jiġu preżentati mill-Ministru lill-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali tal-Kamra tad-Deputati.

Il-Kummissarju tal-Pulizija. *Emendat: XIX.2020.2; LVII.2021.5.*

6. (1) Għandu jkun hemm Kummissarju tal-Pulizija, hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "il-Kummissarju", li għandu jkun ikkummissjonat sabiex imexxi u jiggwida l-Korp, kif ukoll jirregola l-ħatriet, id-dmirijiet u d-dixxiplina tal-Korp.

(2) Meta sseħħ vakanza fil-kariga ta' Kummissarju, il-proċedura għall-ħatra ta' Kummissarju għandha tkun kif ġej:

(*a*) il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għandha toħroġ sejħa pubblika għal applikazzjonijiet suġġetta għal kwalifiki u esperjenza neċessarja meħtieġa sabiex persuna tkun eliġibbli biex tiġi maħtura għall-kariga ta' Kummissarju;

(*b*) wara li teżamina l-kandidati, il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għandha tifformula lista mqassra li tindika l-aktar żewġ kandidati adattati. Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku għandha tirreferi l-lista mqassra biż-żewġ kandidati lill-Kabinett li għandu, wara li jikkunsidra l-lista mqassra biż-żewġ kandidati, jirreferi lill-Ministru responsabbli kandidat li huwa kkunsidrat bħala l-aktar wieħed adattat għall-ħatra. Il-Ministru responsabbli għandu jirreferi lill-istess kandidat għal smigħ parlamentari mill-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi stabbilit permezz tal-artikolu 37 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 38 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika Kap. 595. għandhom, *mutatis mutandis,* japplikaw għall-imsemmi smigħ:

Iżda li, minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi jew regolamenti oħra, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku dwar il-lista mqassra formulata minnha skont dan il-paragrafu ma għandha tkun soġġetta għal ebda proċedura ta' appell;

(*ċ*) jekk il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi jagħti parir favur il-ħatra tal-kandidat magħżul, il-Prim Ministru għandu jappunta lill-kandidat magħżul wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku; u

(*d*) jekk ikun hemm kandidat wieħed biss eliġibbli, il-proċess imwaqqaf fil-paragrafi (b) u (ċ) għandu, *mutatis mutandis,* japplika għal dak il-kandidat..

(3) Il-Kummissarju jkun megħjun minn dak l-għadd ta' Deputati Kummissarji, Assistenti Kummissarji u dawk l-uffiċjali tal-pulizija l-oħra ta' dawk ir-rankijiet li jistgħu minn żmien għal żmien ikunu approvati mill-Ministru.

(4) Il-Kummissarju jista' wkoll ikun assistit minn speċjalisti tekniċi li jistgħu jiġu appuntati minn barra l-Korp.

(5) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti li jirregolaw il-ħatra ta' dawn l-ispeċjalisti tekniċi.

(6) Il-Kummissarju għandu jirrappreżenta lill-Korp f'kull proċediment ġudizzjarju.

(7) Il-Kummissarju jista' jiddelega, kompletament jew parzjalment, kwalunkwe waħda mis-setgħat, funzjonijiet jew awtoritajiet assenjati lilu b'dan l-Att.

(8) Il-Kummissarju għandu jibgħat il-*business plan* lill-Bord ta' Governanza tal-Pulizija.

Kap Eżekuttiv.

7. (*Imħassar bl-Att LVII.2021.6.*).

TITOLU II

ĦATRIET U KONDIZZJONIJIET

Ħatriet.

8. (1) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' xi liġi, regolament jew ordni, il-ħatra tal-uffiċjali kollha tal-pulizija għandha tkun soġġetta għal dawk il-kondizzjonijiet, ħtiġiet u *standards* li l-Ministru jista' jippreskrivi b'dan l-Att jew b'regolamenti jew ordnijiet magħmulin taħt dan l-Att.

(2) Il-Ministru jista' b'regolamenti jirregola kull ħatra oħra li huwa jista' jistabbilixxi.

Kuntistabbli ta' riserva.

9. (1) Il-Ministru jista' b'regolamenti jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li permezz tagħhom kuntistabbli ta' riserva jistgħu jkunu ingaġġati.

(2) Kuntistabbli ta' riserva jitħallas *allowance* għax-xogħol li jagħmel.

(3) L-istess liġijiet, regoli u regolamenti bħalma japplikaw għall-uffiċjali tal-pulizija regolari għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal kuntistabbli ta' riserva.

Ubbidjenza.

10. (1) Kull membru tal-Korp għandu, fl-esekuzzjoni tad-

dmirijiet tiegħu, jobdi l-ordnijiet leġittimi tas-superjuri leġittimi tiegħu.

(2) Ordni mogħtija lil xi membru tal-Korp mis-superjur leġittmu tiegħu għandha titqies bħala waħda leġittima, kemm-il darba din ma tkunx b'mod ċar kuntrarja għal xi dispożizzjoni espressa tal-liġi jew xi ordni tal-Qorti.

Status ta' uffiċjal tal-pulizija. *Sostitwit: LVI.2021.2.*

11. (1) Kull uffiċjal tal-pulizija għandu jitqies li jkun uffiċjal tal-pulizija fil-ħinijiet kollha u għandu jiddedika ħinu kollu għas-servizz tal-Korp u m'għandux jagħmel xi xogħol ieħor, kemm-il darba ma jkunx inkiseb permess bil-quddiem u bil-miktub.

(2) Kull uffiċjal tal-pulizija għandu f'każ ta' negozju jew impjieg li jkun barra mid-dmirijiet uffiċjali tiegħu, jitlob bil-miktub lis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru responsabbli mill-Korp u wara din it-talba s-Segretarju Permanenti għandu jinforma lill-Kummissarju jekk tali talba tkunx intlaqgħet jew ġiet rifjutata.

Assenjament ta' dmirijiet.

12. Kull membru tal-Korp għandu jiġi assenjat dmirijiet skont il-kompetenza, il-ħiliet, l-għarfien, l-esperjenza u l-esiġenzi tal-Korp.

Taħriġ. *Emendat: LVII.2021.7.*

13. (1) Kull membru tal-Korp għandu joqgħod għal żvilupp professjonali kontinwu u għandu jattendi dak it-taħriġ u jikseb dik il-valutazzjoni kif jista' jiġi preskritt.

(2) Jistgħu jsiru testijiet tul perjodu ta' żmien fuq bażi ta' stima sabiex tiġi evalwata l-effiċenzja u l-kapaċità professjonali tal-membri tal-Korp u dawn jistgħu jinkludu testijiet mediċi, fiżiċi u tal-awrina għall-iscreening ta' droga jew alkoħol, jew xi test simili ieħor ta' rutina sabiex jiġi aċċertat kemm dawn ikunu adatti għal mal-Korp.

Ġurament tal-kariga.

14. (1) Qabel ma jibda jaqdi dmirijietu meta jinħatar, kull membru ġdid tal-Korp, jew li jkun ammess mill-ġdid, għandu jieħu l-ġurament tal-kariga li hemm fl-Ewwel Skeda, liema ġurament għandu jittieħed u jiġi ffirmat mill-uffiċjali kollha quddiem persuna li jkollha s-setgħa kif tmiss il-liġi li tagħti ġurament.

(2) Il-persuni kollha li mhumiex membri tal-korp inklużi speċjalisti tekniċi għandhom ikunu marbuta bid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Segretezza Professjonali.

Kap. 377.

Riżenji.

15. (1) Membru tal-Korp li jixtieq jirriżenja jew jirtira mid-dmirijiet tiegħu għandu jagħti lill-Ministru dak l-avviż bil-quddiem, li ma jeċċedix it-tletin ġurnata, skont ma l-Ministru jista' jkun jeħtieġ b'avviż fil-Gazzetta, dwar il-ħsieb li jkollu li jirriżenja jew li jirtira minn dmirijietu, skont il-każ, u jagħti raġunijiet għal dan.

(2) Il-Ministru għandu jagħti permess lil kull membru tal-Korp għar-riżenja jew l-irtirar tiegħu wara li jiskadi l-perjodu hekk meħtieġ kemm-il darba dak il-membru -

(*a*) ma jkunx is-suġġett ta' proċeduri dixxiplinari quddiem il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku li ma jkunux għadhom ġew deċiżi; jew

(*b*) ma jkunx akkużat b'reat ta' konjizzjoni ta' qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali; jew

(*ċ*) ma jkunx xort'oħra irrenda ruħu hekk li jista' jiġi mkeċċi

jew imneħħi mill-Korp,

f'liema każijiet il-Ministru jista' jew jibqa' ma jagħtix il-permess tiegħu sakemm il-proċeduri, is-smigħ fil-qorti jew il-proċeduri ta' tkeċċija ma jkunux intemmew, jew inkella jagħti dak il-permess taħt kondizzjonijiet speċifikati.

(3) Membru tal-Korp li ż-żmien tal-avviż tiegħu jagħlaq matul il-ġrajja jew periklu ta' ġrajja ta' ostilitajiet, disordni intern, jew emerġenza gravi oħra ta' kull xorta, jista' jiġi miżmum u s-servizz tiegħu mtawwal għal dak iż-żmien ieħor, ta' mhux iktar minn tnax-il xahar, skont ma l-Ministru jista' jordna.

Tneħħija mill-kariga. *Emendat: LVII.2021.8.*

16. Il-Prim Ministru jkun jista' fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku jneħħi mill-kariga tiegħu f'kull żmien uffiċjal tal-pulizija li -

(*a*) ma jkunx ta indikazzjoni li jkun, jew li jkun waqaf milli jkun, uffiċjal tal-pulizija effiċjenti; jew

(*b*) ma jkunx jista' minħabba f'xi mard tal-moħħ jew tal-ġisem jaqdi d-dmirijiet tal-kariga tiegħu meta dak il-mard x'aktarx li jkun permanenti; jew

(*ċ*) jkun meqjus, wara li jiġu kkunsidrati l-kondizzjonijiet tal-Korp, l-utilità tal-uffiċjal għall-Korp, u ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, li ma għandux fl-interess pubbliku jibqa' jservi aktar bħala membru tal-Korp; jew

(*d*) minħabba l-influwenza, konsum jew abbuż ta' alkoħol jew ta' xi droga, sew weħidhom kemm flimkien ma' xi ċirkostanzi oħra, ma jkunx tajjeb li jiġi afdat bi dmiru jew b'xi dmir ieħor li jista' jingħata x'jagħmel, jew jista', bi kwalunkwe mod, ikun ta' telf ta' reputazzjoni għall-Korp; jew

(*e*) jirrifjuta, mingħajr raġuni valida, li jagħmel xi test imsemmi fl-artikolu 13(2).

Uniformijiet u proviżjonijiet oħra.

17. Meta uffiċjal tal-Pulizija jieqaf milli jkollu u jeżerċita l-kariga tiegħu, huwa għandu minnufih jikkunsinna lura l-oġġetti kollha li jappartjenu lill-Korp li ġew ipprovduti lilu u f'każ li l-uffiċjal jonqos milli jagħmel dan, huwa jkun ħati ta' reat kriminali skont l-artikolu 20.

TITOLU III

REATI

Reati.

18. (1) Kull uffiċjal tal-pulizija li -

(*a*) meta jkun jaf b'xi ammutinament jew sedizzjoni fost il-Korp ma jagħmilx ħiltu kollha biex irażżan dak l-ammutinament jew sedizzjoni; jew

(*b*) meta jkun jaf b'xi ammutinament jew sedizzjoni maħsuba fost il-Korp, ma jagħtix, mingħajr dewmien, tagħrif dwar dan lill-uffiċjali superjuri tiegħu; jew

(*ċ*) meta jkun preżenti f'xi ġemgħat ta' nies b'tendenza għal irvell ma jagħmilx ħiltu kollha biex irażżan dawk il-ġemgħat; jew

(*d*) jaħrab; jew

(*e*) jipperswadi, jipprokura, jassisti jew jittanta li jipperswadi, jipprokura jew jassisti xi uffiċjal tal-Pulizija biex jaħrab; jew

(*f*) meta jkun jaf li xi uffiċjal tal-pulizija jkun ħarab jew ikollu l-ħsieb li jaħrab, ma jagħtix bla dewmien tagħrif lill-uffiċjal superjuri tiegħu; jew

(*g*) isawwat lil, jew juża vjolenza kontra uffiċjal ieħor, waqt li dan l-uffiċjal ikun qed jaqdi dmirijietu,

ikun ħati ta' reat kriminali u jeħel, meta jinsab ħati, priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sentejn.

(2) Ebda uffiċjal tal-pulizija ma għandu jinsab ħati tar-reat ta' ħrib kemm-il darba l-qorti ma tkunx sodisfatta li kien hemm il-ħsieb min-naħa ta' dak l-uffiċjal li ma jerġax lura fil-Korp.

(3) Għandha tkun tapplika l-piena kkontemplata fs-subartikolu (1) kemm-il darba l-fatt ma jkunx jikkostitwixxi reat kriminali aktar serju taħt il-Kodiċi Kriminali jew taħt xi liġi oħra, u f'liema każ ikunu japplikaw dak il-Kodiċi jew dik il-liġi l-oħra. Kap. 9.

19. Kull persuna li - Reati kriminali.

(*a*) tikkaġuna jew tittanta li tikkaġuna, jew tagħmel att maħsub biex tikkaġuna diżordni jew diviżjoni fost l-uffiċjali tal-pulizija; jew

(*b*) tħajjar jew tittanta li tħajjar jew tagħmel att maħsub biex tħajjar uffiċjal tal-pulizija biex ma jagħtix is-servizz tiegħu jew biex jikkommetti reat kontra d-dixxiplina,

tkun ħatja ta' reat kriminali u teħel, meta tinsab ħatja, priġunerija għal żmien ta' mhux aktar minn sena.

20. (1) Kull persuna li tirrifjuta jew li xjentement tonqos milli tħares ordni mogħtija skont l-artikolu 17, tkun ħatja ta' reat kriminali u teħel, meta tinsab ħatja, priġunerija għal żmien mhux iżjed minn sitt xhur, jew multa ta' mhux iżjed minn elf u ħamest mitt euro (€1,500), jew dik il-multa u priġunerija flimkien. Reati oħra.

(2) Kull persuna li b'negliġenza tonqos milli trodd lura kwalunkwe oġġett skont l-artikolu 17 għandha tkun responsabbli li tħallas bħala dejn ċivili lill-Korp il-valur tal-oġġett mhux irritornat.

21. Kull persuna li tagħti xhieda falza taħt ġurament quddiem persuna li jkollha s-setgħa kif tmiss il-liġi li tagħti ġurament, tkun ħatja ta' reat kriminali u teħel, meta tinsab ħatja, perjodu ta' priġunerija għal mhux iżjed minn sentejn u interdizzjoni ġenerali. Xhieda falza taħt ġurament.

TITOLU IV

DIXXIPLINA

22. (1) Il-proċeduri dixxiplinari għandhom jiġu regolati skont l-artikolu 110 tal-Kostituzzjoni. Proċeduri ġenerali.

(2) Meta jiġu delegati setgħat sabiex tiġi eżerċitata azzjoni dixxiplinarja skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 110 tal-Kostituzzjoni, il-bord dixxiplinari għandu, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor fl-istrument tad-delega, isegwi l-proċeduri u għandu jkollu l-poteri kif imsemmi fl-artikoli li ġejjin ta' dan it-Titolu:

Iżda, il-Kummissarju jista', f'ċirkostanzi eċċezzjonali inkluż emerġenza nazzjonali, jagħti dawk l-istruzzjonijiet neċessarji li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex iwieġbu għal din l-emerġenza nazzjonali fl-interess tas-sigurtà nazzjonali.

Bord ta' dixxiplina. *Emendat: LVII.2021.9.*

23. (1) Għandu jkun hemm Bord Dixxiplinari, maħtur fuq talba tal-Kummissarju, li għandu jkun magħmul minn tliet membri, iċ-*Chairperson* maħtur mis-Segretarju Parmanenti fil-Ministeru responsabbli mill-Pulizija, u żewġ membri oħra maħtura mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-Ħatriet Anzjani. Il-Bord għandu jinħatar skont ir-regoli tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku:

Iżda ċ-*Chairperson* għandu jkun Uffiċjal Pubbliku fil-Ministeru responsabbli mill-Pulizija u ż-żewġ membri l-oħra għandhom ikunu uffiċjali tas-Servizz Pubbliku rtirati, li wieħed minnhom għandu jkun Uffiċjal tal-Pulizija rtirat li serva fi grad għoli ta' Supretendent jew ogħla.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1), il-Kummissarju għandu jaħtar ukoll *Chairperson* sostitut u membri sostituti oħrajn skont il-ħtieġa.

(3) Il-membri għandhom jibqgħu fil-kariga għal perjodu ta' tliet snin mill-1 ta' Jannar tas-sena li għaliha jkunu maħtura u jistgħu jkunu eliġibbli għall-ħatra mill-ġdid.

(4) Minkejja kull dispożizzjoni oħra tal-liġi, regolament u ordni, il-bord ta' dixxiplina għandu jirregola l-proċedura tiegħu stess, liema proċedura għandha tiġi ppubblikata:

Iżda, jekk xi membru tal-bord ta' dixxiplina huwa s-superjur dirett tal-uffiċjal jew ikun qarib mid-demm jew bi żwieġ, sar-raba' grad inkluż, ta' dan l-uffiċjal jew ikollu xi interess professjonali fil-proċeduri, għajr bħala membru tal-bord ta' dixxiplina, l-imsemmi membru għandu minnufih jagħmel dikjarazzjoni ta' dik ir-relazzjoni jew interess lill-bord ta' dixxiplina u dik id-dikjarazzjoni għandha titniżżel fil-minuti. Dan il-membru għandu jastjeni milli jipparteċipa fil-proċedimenti u d-deliberazzjonijiet tal-bord ta' dixxiplina fuq kull kwistjoni li għandha x'taqsam ma' dan l-uffiċjal u mill-votazzjoni fuqhom, u għandu jiġi sostitwit minn membru sostitut.

(5) Kull meta membru ma jkunx jista' jattendi jew ikun se jastjeni milli jipparteċipa bħala *chairperson* jew membru tal-bord ta' dixxiplina, għandu jkun sostitwit minn membru sostitut.

(6) Jekk xi membru tal-bord ta' dixxiplina jkun inkapaċi li jaqdi l-funzjonijiet tal-kariga, minħabba mard mentali, imġiba ħażina, mewt, riżenja jew kwalunkwe raġuni oħra, il-Kummissarju, għandu kemm jista' jkun malajr, jaħtar persuna oħra minn wieħed mill-membri sostituti sabiex jimla l-vakanza, u l-persuna hekk maħtura għandha

tibqa' fil-kariga għall-bqija taż-żmien tal-kariga.

Proċedimenti quddiem il-Kummissarju jew bord ta' dixxiplina.

24. (1) Kull membru tal-Korp li jikkommetti xi reat imsemmi fit-Tieni Skeda għandu jiġi akkużat b'reat kontra d-dixxiplina.

(2) Jekk ir-reat imwettaq skont is-subartikolu (1) huwa reat serju, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar il-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku. L.S. 0.01

(3) Jekk ir-reat imwettaq huwa reat ieħor minbarra reat serju, il-persuna li tikkommetti dan ir-reat tista' tidher quddiem bord ta' dixxiplina maħtur mill-Kummissarju.

Ġbir ta' provi.

25. (1) Il-Kummissarju jista' jiġbor il-provi personalment jew għandu jaħtar bord ta' dixxiplina biex jiġbor il-provi u jirrakkomanda l-piena relattiva, jekk ikun hemm, applikabbli għall-każ.

(2) Il-Kummissarju jew il-bord ta' dixxiplina li jkun ġie appuntat kif hawn qabel imsemmi, skont il-każ, ikollu s-setgħa u l-awtorità li jisma' x-xhieda bil-ġurament, u mandat iffirmat mill-Kummissarju jew mill-bord ta' dixxiplina, skont il-każ, ikun ekwivalenti għal taħrika ta' xhieda maħruġa biex tobbliga l-attendenza ta' xhieda jew biex tobbligahom jipproduċu dokumenti jew esibiti oħra.

(3) L-ebda persuna li tkun ġiet imħarrka bħala xhud ma tkun obbligata li twieġeb għal xi mistoqsija jew li ġġib magħha xi dokument jew xi ħaġa oħra li bihom tista' tinkrimina ruħha u kull tali persuna jkollha l-jedd, dwar kull xhieda mogħtija minnha, għall-privileġġi kollha li jkollu xhud li jkun qed jixhed fi proċeduri kriminali quddiem il-Qorti tal-Maġistrati. Bl-istess mod, ix-xhud ikollu l-istess dmirijiet daqslikieku jkun ġie mħarrek fi proċeduri kriminali quddiem il-Qorti tal-Maġistrati.

(4) Kull min jixhed falz bil-ġurament quddiem il-Kummissarju jew il-bord ta' dixxiplina li jkun ġie appuntat kif hawn qabel imsemmi, ikun ħati ta' reat kriminali u jeħel, meta jinsab ħati, żmien ta' priġunerija ta' mhux iżjed minn sentejn u interdizzjoni ġenerali.

Prosekuzzjoni u difiża.

26. Fi proċedimenti li jsiru quddiem il-Kummissarju jew il-bord ta' dixxiplina taħt l-artikolu 23 -

(*a*) ikun uffiċjal ta' rank ogħla minn dak tal-uffiċjal akkużat li jiġi mqabbad jirrappreżenta lin-naħa tal-prosekuzzjoni u biex iressaq il-provi li jsostnu l-akkuża;

(*b*) l-uffiċjal akkużat jista' jiddefendi lilu nnifsu, jew bl-assistenza ta' xi avukat, prokuratur legali jew xi uffiċjal tal-pulizija ieħor li jagħżel hu nnifsu, jew rappreżentant ta' *trade union*.

Provi u regoli proċedurali.

27. (1) L-uffiċjal akkużat jista' jsejjaħ ix-xhieda tiegħu u jagħmel il-kontro-eżami ta' xhieda li jinġiebu kontrih taħt l-istess kondizzjonijiet li japplikaw għall-prosekuzzjoni u għal dan l-iskop il-Kummissarju jew il-bord ta' dixxiplina, skont il-każ, għandu joħroġ it-taħrika għal dawk ix-xhieda.

(2) Qabel ma jagħti d-deċiżjoni tiegħu u l-piena, il-Kummissarju

għandu jisma' s-sottomissjonijiet finali tal-prosekuzzjoni u tad-difiża fuq il-mertu u fuq il-piena li tista' tingħata, jekk ikun il-każ.

(3) Għandhom jittieħdu noti sommarji dwar il-proċeduri mill-uffiċjal li jippresjedi, li għandu jiffirmahom u jehmiżhom mal-inkartament tal-każ.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) għandhom ukoll japplikaw għall-bord ta' dixxiplina qabel ma jkun ippreżenta l-fehma tiegħu lill-Kummissarju skont ma hemm previst fl-artikolu 28.

Każijiet delegati.

28. Il-bord ta' dixxiplina maħtur skont l-artikolu 23(1) għandu dejjem jibgħat lill-Kummissarju l-inkartament relattiv flimkien mal-opinjoni tiegħu dwar il-merti tal-każ u fuq il-piena, jekk ikun il-każ, li l-bord ikun irrakkomanda.

Setgħa tal-Kummissarju.

29. Il-Kummissarju jista' jaddotta r-rakkomandazzjoni jew jibdilha, jew billi jiċħad il-każ u jillibera l-uffiċjal akkużat jew billi jnaqqas il-piena, jekk ikun hemm waħda.

Indipendenza ta' azzjonijiet.

30. Kull proċediment dixxiplinari meħud kontra xi membru tal-Korp għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kull proċediment li jista' jittieħed kontrih taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali jew ta' xi liġi oħra, u kull proċediment meħud taħt il-Kodiċi Kriminali jew taħt xi liġi oħra għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kull proċediment dixxiplinari għall-istess fatt.

Kap. 9.

Pieni.
Emendat: LVII.2021.10.

31. Il-pieni li jistgħu jingħataw fi proċedimenti quddiem il-Kummissarju huma dawn li ġejjin:

(*a*) multa ta' mhux iżjed minn sebat ijiem paga;

(*b*) sospensjoni mix-xogħol għal mhux aktar minn sebat ijiem;

(*ċ*) ċanfira iebsa;

(*d*) ċanfira;

(*e*) twissija.

Pieni eskluži.

32. (1) Fil-każ ta' reati serji, jistgħu jingħataw il-pieni li ġejjin:

(*a*) tkeċċija; jew

(*b*) talba għal riżenja, sew minnufih sew f'dik id-data li tista' tiġi speċifikata fid-deċiżjoni, bħala alternattiva għat-tkeċċija; jew

(*ċ*) tnaqqis fir-rank jew fl-anzjanità; jew

(*d*) differiment ta' inkrement jew it-tnaqqis fir-rata tal-paga tal-ħati.

(2) Il-pieni msemmija fis-subartikolu (1), għandhom ikunu rakkomandati biss mill-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku skont l-artikolu 110 tal-Kostituzzjoni.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma jipprekludux il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku milli timponi piena elenkata fl-artikolu 31.

Notifika.

33. (1) Jistgħu jinbdew proċedimenti dixxiplinari quddiem il-Kummissarju fi żmien tliet xhur mid-data meta jsir ir-reat kontra d-

dixxiplina.

(2) L-uffiċjal li kontra tiegħu jkunu bdew proċeduri dixxiplinari, għandu jkun notifikat bl-akkuża maħruġa kontrih sa mhux aktar tard minn tliet xhur mit-twettiq tar-reat.

Tħassir minn *records* personali.

34. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika, reat kontra d-dixxiplina ttrattat mill-bord ta' dixxiplina m'għandux jibqa' jidher fir-rekord personali tal-uffiċjal wara li jgħaddu sittax-il xahar fil-każ ta' offiża gravi u għaxar xhur fil-każ ta' offiża minuri jekk l-uffiċjal ma jkunx instab ħati ta' reat ieħor matul dak il-perjodu.

Twaqqif ta' Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija. Miżjud: *LVII.2021.11.*

34A. (1) Għandu jkun hemm Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija magħmul minn tliet membri, li wieħed minnhom għandu jkun iċ-*Chairperson* maħtur mill-President ta' Malta li jaġixxi fuq il-parir tal-Kabinett tal-Ministri.

(2) Iċ-*Chairperson* tal-Bord għandu jkun persuna li tkun ipprattikat bħala avukat f'Malta għal perjodu jew perjodi li jammontaw, b'kollox, għal mhux inqas minn seba' snin. Il-membri l-oħra tal-Bord għandhom ikunu uffiċjali pubbliċi rtirati.

(3) Il-membri tal-Bord għandu jkollhom il-kariga għal perjodu ta' tliet snin u għandhom ikunu eliġibbli għall-ħatra mill-ġdid.

(4) Il-persuni maħtura bħala membri tal-Bord għandhom ikollhom il-kariga sakemm jinħatru s-suċċessuri tagħhom.

(5) Il-President ta' Malta li jaġixxi fuq il-parir tal-Kabinett tal-Ministri jista' wkoll jaħtar *chairperson* sostitut u membri sostituti tal-Bord biex ipoġġu fuq il-Bord kull meta ċ-*chairperson* jew il-membri jew xi wieħed minnhom għal xi raġuni valida ma jkunx jista' temporanjament jattendi u jipparteċipa fis-seduti tal-Bord:

Iżda, sa fejn ikun prattiku, l-istess *chairperson* u l-istess membri għandhom jisimgħu u jikkonkludu l-istess każ.

(6) (*a*) Għandu jkun hemm numru ta' kmamar tal-Bord kif il-Ministru jista' jippreskrivi.

(*b*) Meta jkun hemm aktar minn kamra waħda tal-Bord, il-każijiet għandhom jiġu assenjati lill-kmamar varji skont dawk ir-regoli kif il-Ministru jista' jippreskrivi.

(*ċ*) Kull kamra tal-Bord għandha tkun komposta minn *chairperson* u żewġ membri oħra kif provdut fis-subartikoli (1) sa (3), li flimkien mad-dispożizzjonijiet l-oħra kollha ta' dan l-Att għajr dan is-subartikolu għandhom japplikaw fir-rigward ta' kull kamra bħallikieku referenza fihom għall-Bord kienet referenza għal kamra tal-Bord.

(7) Jekk xi vakanza fil-Bord isseħħ waqt it-terminu tal-ħatra, minħabba mewt, riżenja, jew għal kwalunkwe kawża oħra, il-President

ta' Malta għandu, mill-aktar fis prattiku, jaħtar persuna oħra biex timla l-post vakanti u l-persuna hekk maħtura għandha tibqa' fil-kariga għall-bqija tal-mandat tal-predeċessur tagħha:

Iżda l-Bord għandu jkompli jaġixxi minkejja kwalunkwe vakanza bħal din.

(8) Membru tal-Bord għandu jitneħħa mill-kariga mill-President ta' Malta li jaġixxi fuq il-parir tal-Kabinett tal-Ministri fuq il-bażi tal-inkapaċità li jaqdi l-funzjonijiet tal-uffiċċju tiegħu, sew jekk minħabba f'inkapaċità tal-ġisem jew tal-moħħ jew minħabba xi kawża oħra jew imġiba ħażina.

(9) Il-Bord għandu jkollu Segretarju li jkun maħtur mill-Ministru.

Appelli minn deċiżjonijiet tal-Kummissarju tal-Pulizija. *Mižjud: LVII.2021.11.*

34B. (1) Membru tal-Korp għandu jkollu dritt tal-appell quddiem il-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija skont dan l-artikolu kontra rakkomandazzjoni ta' sejba ta' ħtija u kwalunkwe piena korrispondenti imposta mill-Kummissarju tal-Pulizija dwar reati żgħar stipulati fit-Tieni Skeda, jew fejn il-membru tal-Forza jista' jipprova li l-proċeduri stipulati f'dan it-Titolu ġew injorati b'mod grossolan u li dan in-nuqqas ippreġudika l-interessi tiegħu.

(2) Avviż tal-appell skont is-subartikolu (1), li jistabbilixxi r-raġunijiet tal-appell, għandu jiġi kkomunikat, bil-miktub, lis-Segretarju tal-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija sa mhux aktar tard minn għaxart (10) ijiem ta' xogħol mid-data li fiha d-deċiżjoni ġiet notifikata lill-membru tal-Forza konċernata. Kopja tal-avviż tal-appell għandha tintbagħat fl-istess ħin mill-membru tal-Korp lill-Kummissarju tal-Pulizija.

(3) Meta jirċievi kopja ta' avviż ta' appell, il-Kummissarju tal-Pulizija għandu, sa mhux aktar tard minn għaxart ijiem tax-xogħol, jibgħat lill-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija d-dokumentazzjoni rilevanti dwar il-każ, inkluż ir-rapport tal-Bord tad-Dixxiplina.

(4) Is-Segretarju tal-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija għandu jirrikonoxxi l-irċevuta tal-avviż ta' appell li sar taħt dan l-artikolu u kull appell li rċieva wara l-perjodu ta' għaxart ijiem ta' xogħol stabbiliti fis-subartikolu (2) ma għandux ikun meqjus mill-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija.

(5) Jekk il-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija huwa tal-fehma li l-appell jistħoqqlu konsiderazzjoni skont is-subartikolu (1), jista' jagħti opportunità lill-membru tal-Korp akkużat u lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jagħmel rappreżentazzjonijiet orali; imma l-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija għandu jirregola l-proċedura tiegħu stess meta jittratta l-appell.

(6) Il-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija, wara li jikkunsidra r-raġunijiet għall-appell, ir-rekord tal-proċeduri u kwalunkwe rappreżentazzjoni orali, għandu jipproċedi biex jiddeċiedi jekk id-deċiżjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija għandhiex tkun ikkonfermata fir-rigward tal-ħtija tal-appellant u, jew il-piena imposta, jew li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jemendaha jew jirrevokaha.

(7) Il-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija għandu jinforma lill-appellant bir-riżultat tal-appell.

(8) Xejn f'dan l-artikolu ma għandu jipprevjeni lill-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija, qabel is-smigħ jew f'kull ħin matul is-smigħ ta' appell, milli jiċħad jew ma jħallix appell sommarjament mingħajr ma jisimgħu jew mingħajr ma jkompli jisimgħu kif jista' jkun il-każ, fuq il-bażi li appell huwa frivolu jew vessatorju jew wieħed li altrimenti ma kellux jiġi mressaq jew isir.

Is-sospensjoni tal-appell pendenti. *Miżjud: LVII.2021.11.*

34Ċ. Piena imposta mill-Kummissarju tal-Pulizija ma għandhiex tidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta' mill-inqas għaxart ijiem ta' xogħol mid-data li fiha l-membru tal-Korp ġie notifikat bil-piena mill-Kummissarju tal-Pulizija u, jekk ġie ppreżentat appell, il-piena m'għandhiex tidħol fis-seħħ sakemm tittieħed deċiżjoni mill-Bord tal-Appelli Dixxiplinarji tal-Pulizija.

Titolu V

Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija

Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija. *Emendat: XXXII.2018.18.*

35. (1) Ikun hemm Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija magħmul minn tliet membri, li wieħed minnhom ikun ic-*Chairperson*, maħtur mill-President ta' Malta li jaġixxi fuq il-parir tal-Ministru.

(2) Il-membri għandhom jibqgħu fil-kariga għal perjodu ta' tliet snin mill-1 ta' Jannar tas-sena li għaliha jkunu maħtura u jistgħu jerġgħu jiġu maħtura.

(3) Iċ-*Chairperson* tal-Bord għandu jkun Imħallef jew Maġistrat irtirat. Ebda persuna ma tkun kwalifikata biex tkun appuntata bħala, jew biex tibqa', membru tal-Bord jekk tkun uffiċjal pubbliku, jew xi membru, uffiċjal jew impjegat ta' korp magħqud jew stabbilit bil-liġi, jew Imħallef jew Maġistrat li għadhom iservu jew membru tal-Kamra tad-Deputati jew membru ta' Kunsill Lokali.

(4) Jekk ikun hemm xi vakanza fil-Bord matul it-terminu tal-ħatra, minħabba mewt, riżenja, jew għal xi raġuni oħra, il-President għandu, malajr kemm ikun prattikabbli, jaħtar persuna oħra biex timla l-vakanza u l-persuna hekk appuntata għandha tibqa' fil-kariga għall-bqija tal-kariga tal-predeċessur tagħha:

Iżda l-Bord għandu jkompli jaġixxi minkejja kull vakanza bħal din.

(5) Membru tal-Bord jista' jitneħħa mill-kariga mill-President li

jaġixxi fuq il-parir tal-Ministru għar-raġuni ta' inkapaċità li jaqdi l-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, kemm jekk għal mard mentali jew fiżiku jew għal xi raġuni oħra jew għal imġiba ħażina.

(5A) (*a*) Għandu jkun hemm dak l-għadd ta' awli tal-Bord skont ma jista' jordna l-Ministru.

(*b*) Meta jkun hemm iktar minn awla waħda tal-Bord, il-każijiet għandhom jiġu assenjati lid-diversi awli skont dawk ir-regoli li jista' jordna l-Ministru.

(*ċ*) Kull awla tal-Bord tkun magħmula minn *Chairperson* u żewġ membri oħra skont ma hemm provdut fis-subartikoli (1) sa (3), li flimkien mad-dispożizzjonijiet l-oħra kollha ta' dan l-Att minbarra dan is-subartikolu għandhom japplikaw fir-rigward ta' kull awla bħallikieku referenza li hemm fih għall-Bord kienet referenza għal awla tal-Bord.

(6) Il-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija għandu jkun assistit minn Uffiċċju Legali u l-persunal amministrattiv meħtieġ.

(7) Il-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija għandu jkollu s-setgħa li:

(*a*) jħarrek xhieda li għandhom jinstemgħu bil-ġurament; u

(*b*) jagħti l-ġurament lil kull xhud u lil kull persuna kkonċernata fl-investigazzjoni tal-ilment u li jeħtieġ li jixhdu.

(8) It-taħrikiet biex persuni jidhru bħala xhieda jista' jkollhom dak il-format kif deċiż mill-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija.

(9) Taħrika tista' tiġi notifikata jew bl-idejn jew bil-posta. Meta din tiġi notifikata bl-idejn ikun biżżejjed li tingħata prova tan-notifika permezz ta' prova li t-taħrika tkun tħalliet għand persuna li tkun għalqet is-sittax-il sena fil-post ta' residenza jew tan-negozju tal-persuna mħarrka u jekk din tiġi notifikata bil-posta jkun biżżejjed li tingħata prova tan-notifika permezz ta' xhieda li t-taħrika kienet indirizzata u impustata kif imiss.

(10) Kull min ikun imħarrek kif hawn qabel imsemmi imma jiċħad, jew mingħajr raġuni suffiċjenti jonqos, milli jattendi fil-ħin u l-post imsemmi fit-taħrika, jew jiċħad, mingħajr raġuni suffiċjenti, milli jwieġeb jew milli jwieġeb f'kull dettall u sodisfaċentement, bl-aħjar mod li jaf u jifhem, kull mistoqsija li ssirlu minn jew bi ftehim mal-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija, jew jiċħad jew jonqos, mingħajr raġuni suffiċjenti, milli jġib xi dokument li huwa kien meħtieġ iġib mill-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija jew bi ftehim miegħu, jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux iżjed minn mitejn u ħamsin euro (€250) jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn xahar jew għal dik il-multa u priġunerija flimkien:

Iżda, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tad-

dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7)(*b*), ebda persuna li tkun qiegħda tagħti x-xhieda tagħha quddiem il-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija ma tista' tkun imġiegħla twieġeb għal ebda mistoqsija li x'aktarx tesponiha għal prosekuzzjoni kriminali, u kull tali persuna għandu jkollha jedd, għar-rigward ta' xhieda mogħtija minnha quddiem il-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija, għall-istess privileġġi li jkollu xhud li jixhed quddiem qorti tal-ġustizzja.

(11) Ma għandhom jinbdew ebda proċedimenti għar-rigward ta' xi reat konra s-subartikolu (10) mingħajr il-qbil tal-Avukat Ġenerali.

Funzjonijiet tal-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija. *Emendat: XIII.2018.27; XXI tal-2020; XXIV.2020.2.*

36. (1) Il-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija għandu jkollu l-funzjonijiet li ġejjin:

(*a*) li jinvestiga u jirrapporta malajr kull materja li tirrigwarda l-aġir tal-Korp jew xi membru tiegħu jew fuq inizjattiva tiegħu stess dwar kull materja riferita mill-Ministru jew wara ilment u, jew talba li l-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija jista' jirċievi;

(*b*) li jinvestiga u jirrapporta dwar kwalunkwe ilment magħmul lill-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija minn uffiċjal kontra trattament meqjus bħala ta' preġudizzju jew diskriminatorju, jew li jista' jkun il-kawża ta' tbatija bla bżonn;

(*ċ*) li jitlob, jekk ikun hemm bżonn, fi kwalunkwe stadju, il-kollaborazzjoni u, jew l-assistenza tat-Taqsima Interna dwar l-Awditjar u Investigazzjonijiet;

(*d*) li jissorvelja r-relazzjonijiet bejn il-Korp tal-Pulizija u l-pubbliku;

(*e*) li jimmonitorja, jissorvelja u jżur kwalunkwe ċelel fejn il-persuni huma jew jistgħu jkunu detenuti u biex jirrapporta dwar dan lill-Bord ta' Governanza u lill-Ministru;

(*f*) li jwettaq kull funzjoni oħra li tista' tiġi assenjata lilu bir-regolamenti, jew b'xi istruzzjonijiet speċifiċi bil-miktub mill-Ministru;

(*g*) li jirrakkomanda, fid-deċiżjonijiet tiegħu, kull azzjoni li tkun meqjusa bħala xierqa, u għandu jibgħat ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Kumitat dwar l-Affarijiet Soċjali dwar kull ilment u, jew talba riċevuta;

(*h*) li jirreferi s-sejbiet tiegħu lill-Avukat Ġenerali u lill-Kummissarju tal-Pulizija, fejn jirriżulta li l-kwistjoni tista' tinvolvi proċedimenti kriminali; u

(*i*) li jibgħat rapport annwali lill-Ministru, lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Kumitat dwar l-Affarijiet Soċjali.

(2) Il-Kummissarju jew kull uffiċjal tal-pulizija jew xi impjegat ċivili jistgħu jintalbu biex jidhru quddiem il-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija sabiex iwieġbu mistoqsijiet u sabiex jipprovdu informazzjoni li tista' tkun rilevanti għall-imsemmi Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija fl-esekuzzjoni tad-doveri tiegħu.

(3) Kull min ikun għamel l-ilment jista' wkoll jiġi mistieden sabiex jidher quddiem il-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija u sabiex jagħti aktar informazzjoni.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan it-Titolu, il-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija m'għandu qatt jispezzjona jew jitlob il-produzzjoni ta' xi dokument eżentat skont artikolu 637(3) sa (6), iż-żewġ subartikoli inklużi, tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u lanqas ma għandu jeħtieġ ebda uffiċjal tal-pulizija li jagħti kull informazzjoni li tinsab f'xi dokument bħal dan.

Kap. 12.

(5) Il-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija m'għandu qatt jitlob il-produzzjoni ta' xi dokument marbut ma' investigazzjoni kriminali jew jitlob jew li jingħata informazzjoni dwar kwalunkwe investigazzjoni kriminali bħal din.

(6) Ma għandhiex tittieħed konjizzjoni ta' ilment, kemm-il darba dan l-ilment ma jsirx fi żmien tnax-il xahar wara li min jagħmel l-ilment sar jaf għall-ewwel darba bil-kwistjonijiet li jkun qed jilmenta dwarhom; iżda l-Bord jista' jmexxi stħarriġ fuq ilment li ma jkunx sar matul dak iż-żmien jekk huwa jqis li jkun hemm ċirkostanzi speċjali li jkunu jiġġustifikaw li jsir dak l-istħarriġ.

TITOLU VI

TAQSIMA INTERNA DWAR L-AWDITJAR U INVESTIGAZZJONIJIET

Taqsima Interna dwar l-Awditjar u Investigazzjonijiet. *Emendat: LVII.2021.12.*

37. (1) F'dan it-Titolu l-kliem "Taqsima Interna dwar l-Awditjar u Investigazzjonijiet" ifissru d-dipartiment intern fil-Korp tal-Pulizija li jkun fdat bis-sorveljanza interna tal-attivitajiet tal-Korp sabiex ikun żgurat li huwa *accountable*.

(2) It-Taqsima Interna dwar l-Awditjar u Investigazzjonijiet għandha titwaqqaf fil-Korp sabiex tiċċekkja proċessi u proċeduri interni u kif ukoll tinvestiga kull ilment li jsir kontra uffiċjali tal-pulizija mill-membri tal-pubbliku jew minn xi membru tal-Korp.

(3) Hekk kif tirċievi l-ilment, it-Taqsima Interna dwar l-Awditjar u Investigazzjonijiet għandha tinforma kemm jista' jkun malajr lill-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija.

(4) It-Taqsima Interna dwar l-Awditjar u Investigazzjonijiet għandha kemm jista' jkun malajr, wara li tkun ikkonkludiet investigazzjoni fuq ilment, tittrasmetti rapport u r-rakkomandazzjonijiet tagħha lill-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija. Kopja tar-rapport u tar-rakkomandazzjonijiet għandha tiġi mibgħuta wkoll lill-Kummissarju tal-Pulizija.

TAQSIMA III

Investigazzjonijiet

TITOLU I

KODIĊIJIET TA' PRATTIKA U INTERROGAZZJONIJIET

Kodiċijiet ta' prattika.

38. (1) Il-Ministru jista' b'regolamenti joħroġ kodiċijiet ta' prattika f'dak li għandu x'jaqsam -

(*a*) mal-eżerċizzju minn uffiċjali tal-pulizija ta' poteri statutorji -

(i) li jfittxu fuq persuna mingħajr ma qabel jarrestawha;

(ii) li jfitttxu fuq vettura mingħajr ma jagħmlu arrest;

(*b*) id-detenzjoni, it-trattament, l-interrogazzjoni u l-identifikazzjoni ta' persuni minn uffiċjali tal-pulizija;

(*ċ*) it-tiftix li jista' jsir ġo xi fond minn uffiċjali tal-pulizija; u

(*d*) il-qbid ta' proprjetà li tinstab minn uffiċjali tal-pulizija fuq xi persuna jew ġo xi fond.

(2) Il-Kodiċi ta' Prattika għall-Interrogazzjoni ta' Persuni Arrestati li hemm fit-Tielet Skeda għandu jitqies bħala Kodiċi ta' Prattika maħruġ mill-Ministru taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u dan jista' f'kull waqt jiġi emendat, imħassar jew sostitwit skont il-każ.

(3) Uffiċjal tal-pulizija li jonqos milli jikkonforma ruħu ma' xi dispożizzjoni ta' kodiċi ta' prattika maħruġ taħt dan l-artikolu jista' jkun suġġett għal proċedimenti dixxiplinari għal reat kontra d-dixxiplina.

(4) Nuqqas min-naħa ta' uffiċjal tal-pulizija li jħares xi dispożizzjoni ta' tali kodiċi m'għandux minnu nnifsu jwassal għal proċedimenti kriminali jew ċivili kontra dak l-uffiċjal.

(5) F'kull proċediment kriminali u ċivili kull tali kodiċi għandu jkun ammissibbli bi prova; u jekk il-qorti jew it-tribunal li jkun qed imexxi l-proċedimenti jkun jidhrilhom li xi dispożizzjoni ta' tali kodiċi tkun rilevanti għal xi kwistjoni li tqum fil-proċedimenti, dik id-dispożizzjoni għandha titqies għall-iskop li tiġi deċiża dik il-kwistjoni.

Reġistrazzjoni awdjoviżiva ta' interrogazzjonijiet.

39. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti li jkunu jipprovdu għal kodiċi ta' prattika għar-reġistrazzjoni tal-awdjo fuq *tape* jew għar-reġistrazzjoni viżiva fuq film ta' kull interrogazzjoni ta' persuna suspettata li tkun għamlet xi reat, skont ma' jista' jiġi speċifikat f'dawk ir-regolamenti.

TITOLU II

ĦARSIEN TA' XHIEDA U TA' VITTMI

Ħarsien ta' Xhieda.

40. (1) Meta persuna tkun il-vittma ta' delitt u tkun ser tinġieb bħala xhud fi proċedimenti kriminali kontra xi awtur jew kompliċi fid-delitt u dik il-persuna tkun imħassba dwar is-sigurezza tagħha jew ikun jeżisti tħassib dwar is-sigurezza ta' dik il-persuna, il-Kummissarju jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 39, iwaqqaf programm ta' ħarsien ta' xhieda, hawnhekk iżjed 'il quddiem f'din it-Taqsima msejjaħ "il-programm".

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom ikunu wkoll

japplikaw għal persuna li tkun ipparteċipat fl-għemil ta' delitt u li x-xhieda tagħha tkun meħtieġa sabiex ikun jista' jitmexxa kontra xi awtur jew kompliċi fid-delitt meta dik il-persuna taqbel li tikkopera mal-awtoritajiet pubbliċi għall-fini ta' dik il-prosekuzzjoni.

Jedd għall-programm.

41. Persuna jista' jkollha l-jedd tibbenefika taħt il-programm jekk dik il-persuna -

(*a*) tkun vittma ta' reat; jew

(*b*) tkun ipparteċipat f'xi organizzazzjoni jew grupp ta' persuni li jkunu għamlu jew ikunu organizzati biex jagħmlu xi reat; jew

(*ċ*) tkun ipparteċipat fl-għemil ta' reat li jista' jkollu bħala piena ta' priġunerija għal żmien seba' snin jew iżjed,

u, fejn ikun japplika l-paragrafu (*b*) jew (*ċ*), tiżvela lill-Pulizija tali informazzjoni li l-Pulizija tqis biżżejjed bħala li x'aktarx tikseb, f'każ li ssir prosekuzzjoni eventwali, is-sejbien ta' ħtija ta' parteċipanti oħra fir-reat.

Kif ikun japplika l-programm.

42. Dwar il-persuna li jkollha dritt li tiġi ammessa għall-programm taħt l-artikolu 41(*b*) jew (*ċ*), il-programm għandu jkun biss japplika jekk dik il-persuna tiddikjara li tkun ser tixhed fil-proċess ta' xi parteċipant fir-reat u kull benefiċċju li jingħata jintilef jekk ix-xhud jirrifjuta li hekk jixhed.

Evidenza *viva voce*.

43. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, meta l-qorti tqis li jkun meħtieġ għall-ħarsien ta' xi persuna ammessa għall-programm, hija tista' tippermetti lil dik il-persuna li tagħti x-xhieda tagħha *viva voce* matul il-proċess filwaqt li tiġi fiżikament separata mill-akkużat, jew permezz ta' trasmissjoni televiżiva kontemporanja.

(2) Il-Ministru, bi ftehim mal-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, jista' jagħmel regolamenti sabiex jipprovdi dwar il-modalitajiet, kondizzjonijiet u regoli ta' proċedura li għandhom jiġu applikati meta persuna jkollha tagħti xhieda taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1).

Rakkomandazzjoni dwar l-applikazzjoni.

44. Meta jkun qed jiddeċiedi jekk għandux jirrakkomanda l-ammissjoni ta' xhud fil-programm taħt l-artikolu 41(*b*) jew (*ċ*), il-Kummissarju għandu jqis jekk ix-xhud jipprovdix prova ta' min joqgħod fuqha u rilevanti ta' xorta ċirkostanzjali, diretta jew dokumentarja li tkun tikkorrobora l-verżjoni tiegħu.

Deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali.

45. (1) Meta l-Kummissarju jkun tal-fehma li persuna tkun tikkwalifika sabiex tiġi ammessa fil-programm, huwa għandu jirrikorri bil-miktub għand l-Avukat Ġenerali fejn jitlob li dik il-persuna tkun ammessa għall-programm u hemm jiddikjara xi jkunu r-raġunijiet għat-talba tiegħu filwaqt li jannetti d-dokumenti kollha li jkollu b'sostenn.

(2) L-Avukat Ġenerali għandu jiddeċiedi fuq kull talba bħal dik skont il-ġudizzju personali tiegħu, u jekk tintlaqa' t-talba, ix-xhud għandu jitqies li jkun xhud protett taħt il-programm.

(3) Id-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali ma tista' b'ebda mod tiġi kontestata quddem xi qorti jew tribunal.

Proċeduri kriminali fil-konfront ta' xhud protett.

46. (1) Xhud protett li jkun ħa sehem fil-fatt li jikkostitwixxi reat li dwaru jkun hemm oħrajn li jkun qed jitmexxa kontrihom jew li jkun ser jitmexxa kontrihom, m'għandu jitmexxa xejn kontrih għal xi reat li jkun joriġina mill-istess fatt qabel ma l-proċedimenti li jkun xhud fihom, jew li jkun ser jissejjaħ bħala xhud fihom, ma jkunux għaddew f'ġudikat:

Iżda ebda eċċezzjoni dwar il-kompetenza ta' xhud protett ma tiġi milqugħa minħabba fil-fatt li l-imsemmi xhud kien imputat tal-istess reat li fuqu tkun meħtieġa x-xiehda tiegħu jew li hu soġġett li jkun imħarrek fil-futur fir-rigward tal-imsemmi reat jew xi reat relatat.

(2) Fi proċedimenti kriminali li jkunu nbdew kontra xhud protett għal xi reat li jkun joriġina mill-istess fatt li dwaru x-xhud protett ikun ta x-xhieda tiegħu, il-qorti għandha tqis b'mod xieraq il-fatt li x-xhud protett ikun ta x-xiehda kontra kull awtur jew kompliċi b'dak il-mod li jidhrilha xieraq u l-piena tal-imsemmi xhud protett tista' tiġi mnaqqsa jew maħfura u l-qorti għandha espressament tirreferi għad-dispożizzjoni ta' dan l-artikolu fid-deċiżjoni tagħha.

(3) F'kull proċediment ċivili mmexxi kontra xhud protett bbażat fuq il-fatt li l-imsemmi xhud kien l-awtur jew kien kompliċi fir-reat li dwaru jkun ta x-xhieda tiegħu, il-qorti għandha, jekk issib li x-xhud protett huwa responsabbli għall-ħlas ta' danni, iżżommu responsabbli biss għal dik il-parti tad-danni li seta' jikkawża u għandha, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 1049, 1050 u 1051A tal-Kodiċi Ċivili jew ta' xi liġi oħra, ma żżommux responsabbli *in solidum* ma' oħrajn:

Kap. 16.

Iżda l-eżenzjoni mir-responsabbiltà *in solidum* prevista f'dan is-subartikolu ma tapplikax fil-każ ta' danni li jirriżultaw minn omiċidju volontarju jew minn offiża gravi fuq il-persuna.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), meta fi proċedimenti kriminali kif previst fis-subartikolu (1) li jkunu tmexxew kontra x-xhud protett -

(*a*) il-prosekuzzjoni tiddikjara fir-*records* tal-proċedimenti li l-akkużat ta xhieda, dwar fatti li jikkostitwixxu reat kriminali soġġett għall-piena ta' priġunerija ta' aktar minn sena, li tkun assistiet lill-pulizija biex tiġi arrestata l-persuna jew jiġu arrestati l-persuni li kkommettew ir-reat kriminali msemmi; jew

(*b*) ix-xhud protett jipprova għas-sodisfazzjon tal-qorti li x-xhieda tiegħu tkun b'hekk għenet lill-pulizija,

il-piena għal reat bħal dan għandha tiġi mnaqqsa fir-rigward ta' priġunerija bi grad wieħed jew tnejn u fir-rigward ta' xi pieni ta' flus għandha tiġi mnaqqsa b'terz jew b'nofs:

Iżda l-qorti, meta tikkunsidra li ċ-ċirkostanzi tal-każ hekk jistħoqqilhom, wara li tkun semgħet ix-xhieda kollha u wara li ssib lix-xhud protett ħati, tista' jew tnaqqas aktar il-piena jew teżenta lix-xhud protett kompletament mill-piena:

Iżda wkoll meta l-qorti tapplika l-proviso ta' hawn fuq sabiex

teżenta lix-xhud protett mill-piena kompletament, għandha tagħmel rapport lill-President ta' Malta fejn jiġu mniżżla r-raġunijiet tal-azzjonijiet tagħha u għandha b'mod espress tagħmel referenza għal dan l-artikolu fir-rapport tagħha.

Sospensjoni tal-preskrizzjoni.

47. Iż-żmien tal-preskrizzjoni għall-azzjoni kriminali kontra x-xhud protett li joriġina mill-fatt imsemmi fl-artikolu 46 għandu jiġi sospiż minn meta l-Avukat Ġenerali jiddeċiedi li x-xhud għandu jitqies bħala xhud protett, u għandu jkompli mill-ġurnata meta l-aħħar proċedimenti li fihom huwa jkun xhud għall-finijiet tal-programm jgħaddu f'ġudikat.

Protezzjoni taħt il-programm.

48. Il-programm jista' jipprovdi għal dik il-protezzjoni tal-ħajja u l-proprjetà ta' xhud li jkun ammess fil-programm u l-ħajja ta' membri tal-familja tiegħu fil-linja axxendenti, dixxendenti jew kollaterali, hekk kif il-Kummissarju jista' jqis li jkun xieraq u jista' jinkludi provvediment dwar il-ħlas ta' *allowance* ta' sussistenza f'każijiet partikolari.

Ftehim ma' pajjiżi barranin.

49. Il-Ministru responsabbli għall-Pulizija jista' jagħmel kull ftehim ma' gvernijiet barranin li jkun jipprovdi dwar l-għajnuna, fuq bażi ta' reċiproċità, fl-implimentazzjoni ta' programmi ta' ħarsien għax-xhieda. Għall-fini li jtejjeb il-ħarsien ta' xhieda, kull tali ftehim jista' jipprovdi biex ikun hemm il-possibbiltà tat-trasferiment ta' xhud protett lejn xi pajjiż ieħor jew li jiddaħħal minn pajjiż ieħor xhud li jkun ġie ammess għal programm f'dak il-pajjiż.

Revoka tal-istatus ta' xhud protett.

50. (1) L-Avukat Ġenerali jista' f'kull żmien, sew *ex officio* sew wara li jsirlu rikors mill-Kummissarju, jirrevoka l-istatus li persuna jkollha ta' xhud protett taħt l-artikolu 41(*a*) jew (*b*) meta jirriżulta li dik il-persuna ma tkunx miexja skont il-kondizzjonijiet tal-programm jew li x-xhieda jew il-verżjoni tal-fatti tagħha, jew iċ-ċirkostanzi li hija tindika bħala prova korroborattiva, ikunu manifestament foloz.

(2) L-istatus ta' xhud protett imsemmi fis-subartikolu (1) jista' wkoll jiġi revokat kif previst f'dak is-subartikolu meta l-persuna li jkollha dak l-istatus tagħmel matul il-programm, jew tkun raġonevolment suspettata li tkun għamlet matul dak il-perjodu, xi delitt ieħor li jġorr piena ta' priġunerija għal iktar minn tliet snin u li ma jkunx delitt ta' xorta involontarja.

Revoka ta' status ta' xhud protett.

51. L-Avukat Ġenerali jista' wkoll jirrevoka l-istatus ta' xhud protett li persuna jkollha u li jkun ġie mogħti taħt l-artikolu 41(*a*) meta jirriżulta li dik il-persuna ma tkunx qed tikkonforma ruħha mal-kondizzjonijiet tal-programm meta hija tkun raġonevolment suspettata li tkun għamlet xi wieħed mid-delitti msemmija fl-artikoli 100 sa 105 tal-Kodiċi Kriminali, it-tnejn inklużi, jew mid-delitti msemmija fl-artikoli 108 sa 110 tal-istess Kodiċi, it-tnejn inklużi, għar-rigward tal-fatt li dwaru jkun ġie mogħti dak l-istatus.

Kap. 9.

Talbiet lill-Avukat Ġenerali jew lil xi persuna ta' awtorità.

52. Talba minn persuna biex titqies bħala xhud protett tista' ssir lill-Avukat Ġenerali li għandu jiddeċiedi fuq it-talba skont kif previst fl-artikolu 45(2). L-Avukat Ġenerali ma jistax jinġieb bħala xhud kontra l-persuna li titlob li tiġi ammessa għall-programm jew biex iġġib prova li tkun għamlet talba bħal dik.

Kif japplikaw il-benefiċċji.

53. Il-benefiċċji msemmija taħt dan l-Att jew taħt regolamenti magħmulin taħtu m'għandhomx japplikaw għal xi persuna li jirriżulta li tkun il-kap ta' xi organizzazzjoni jew grupp kriminali, jew l-istigatur

jew benefiċjarju ewlieni tad-delitt.

54. Programm ta' ħarsien ta' xhieda jista' jiġi wkoll estiż għal xhud f'kull proċediment kriminali dwar delitt kif hemm imsemmi fl-artikolu 41 u li ma jkun ipparteċipa b'ebda mod f'dak id-delitt.

Estensjoni għal xhieda li ma jkunux parteċipanti fid-delitt.

55. (1) Kwalunkwe minuri, jew vittma ta' reat sesswali, jew vittma jew xhud vulnerabbli għandu jkollhom l-imsemmija intervista u kwalunkwe dikjarazzjoni magħmula minnhom reġistrati b'mezzi awdjoviżivi meta jiġu intervistati mill-pulizija matul investigazzjoni:

Smigħ ta' xhieda vulnerabbli permezz ta' konferenza viżiva kontemporanja. *Emendat: XIII.2018.27; V.2024.8.*

Iżda għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, kwalunkwe intervista jew dikjarazzjoni reġistrata permezz ta' mezzi awdjoviżivi għandhom ikunu ammissibbli bħala xhieda fi kwalunkwe kawża quddiem qorti ta' ġudikatura kriminali dwar ir-reat li għalih tirreferi u d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3A) tal-artikolu 646 tal-Kodiċi Kriminali għandhom japplikaw għal xhieda *viva voce* mogħtija mill-imsemmija persuna matul il-kawża.

Kap. 9.

(2) Il-Ministru, bi ftehim mal-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, jista' jagħmel regolamenti biex jistipula kulma jkun meħtieġ li jiġi preskritt għat-twaqqif ta' trasmissjoni televiżiva kontemporanja waqt proċess skont ma hu previst fis-subartikolu (1) u biex jistipula dawk ir-regoli ta' proċedura u dwar provi bħalma jistgħu jkunu meħtieġa għal dak l-iskop kif ukoll sabiex tiġi żgurata protezzjoni akbar ta' sigurezza personali, sens ta' modestja u stabbiltà psikoloġika ta' dawk ix-xhieda li jistgħu, minħabba f'ċirkostanzi speċjali, jkunu jeħtieġu dak il-ħarsien.

56. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din it-Taqsima fejn il-Kummissarju hu tal-opinjoni li l-identità tal-persuna tistħoqqilha li tiġi protetta, f'ċirkostanzi fejn dik il-persuna tkun ser tagħti b'mod volontarju informazzjoni affidabbli u dokumenti relatati mat-twettiq ta' reat li jikkonsisti fi prattiċi mhux xierqa kif imfissra fl-Att dwar Protezzjoni tal-Informatur, liema informazzjoni u dokumenti jikkostitwixxu xhieda affidabbli li jkunu jistgħu jintużaw fi proċeduri kriminali u li jipprovdu opportunità raġonevoli fejn persuna oħra tinstab ħatja ta' dak ir-reat, il-Kummissarju jista' jirrakkomanda lill-Avukat Ġenerali li dik il-persuna jsirilha programm ta' ħarsien ta' xhud biss safejn u għall-finijiet sabiex l-identità tagħha bħala sors tal-istess informazzjoni u dokumenti tiġi protetta.

Protezzjoni ta' identità.

Kap. 527.

(2) Jekk l-Avukat Ġenerali wara li jkun irċieva talba skont is-subartikolu (1) u waqt li jaġixxi skont il-fehma tiegħu stess, jaqbel li dik il-protezzjoni tal-identità għandha tingħata, kemm jekk soġġetta għal kondizzjonijiet jew le, l-Avukat Ġenerali għandu joħroġ ċertifikat għal dan il-għan u l-Kummissarju għandu jkun intitolat li jipproteġi l-identità tal-istess persuna u li ma jagħti l-ebda informazzjoni fi kwalunkwe qorti dwar l-identità tal-istess persuna u li ma jagħti l-ebda informazzjoni fi kwalunkwe qorti dwar l-identità tal-imsemmija persuna fuq il-bażi tal-imsemmi ċertifikat.

(3) Meta ċertifikat kif imsemmi fis-subartikolu (2) jiġi maħruġ, l-

ebda proċeduri ma jistgħu f'xi ħin jittieħdu *ex officio* kontra l-persuna li lilha jkun inħarġilha ċ-ċertifikat fuq il-bażi biss tal-informazzjoni u dokumenti forniti minn dik il-persuna lill-Pulizija.

(4) L-Avukat Ġenerali jista', waqt li jaġixxi skont il-fehma tiegħu stess u wara konsultazzjoni mal-Kummissarju, jirrevoka dak iċ-ċertifikat, kemm mid-data oriġinali ta' meta nħareġ kif ukoll mid-data tar-revoka jekk ikun sodisfatt li l-imsemmi ċertifikat ġie akkwistat b'mod qarrieqi jew fuq il-bażi ta' materja mhux korretta jew informazzjoni qarrieqa li tkun ingħatat lill-Kummissarju mill-persuna li lilha jkun ingħata ċ-ċertifikat jew minn xi persuna għan-nom tagħha. Fit-twettiq tas-setgħat mogħtija taħt dan is-subartikolu, l-Avukat Ġenerali għandu jagħti raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.

(5) Revoka magħmula skont is-subartikolu (4) għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kull responsabbiltà kriminali jew ċivili ta' kull persuna involuta fl-akkwist tal-imsemmi ċertifikat b'mod qarrieqi.

(6) Xejn f'dan l-artikolu ma għandu jiġi interpretat bħala deroga minn kull dritt tal-Pulizija sabiex jipproteġu l-informaturi tagħhom b'mod ġenerali kif jista' jirriżulta minn xi liġi fis-seħħ jew applikabbli minn żmien għal żmien.

TITOLU III

MARKI TAS-SWABA', KAMPJUNI U IDENTIFIKAZZJONIJIET

Teħid ta' marki tas-swaba' u ta' kampjuni oħra.

57. L-uffiċjal investigatur bl-assistenza ta' dawk in-nies kompetenti kif ikun meħtieġ u bil-kunsens xieraq, jista' jieħu –

(*a*) marki tas-swaba', marki tal-pala tal-id jew marki oħra tal-persuna arrestata;

(*b*) ritratti tal-persuna arrestata jew ta' xi parti mhux intima ta' persuntha;

(*ċ*) kampjuni mhux intimi tal-persuna arrestata.

Għoti lura ta' marki tas-swaba', eċċ.

58. Persuna tista', fi żmien sena minn meta tiġi meħlusa b'sentenza finali ta' xi qorti, titlob li kull kampjun, marki tas-swaba' u dokument li jkunu ttieħdu mingħandha flimkien ma' kull reġistrazzjoni ta' leħenha jew reġistrazzjonijiet bil-*video* tagħha, jingħatawlha lura jew inkella jiġu meqruda quddiemha.

Talba għal treġġigħ lura ta' marki tas-swaba', eċċ.

59. (1) It-talba msemmija fl-artikolu 58 għandha ssir b'rikors quddiem Maġistrat.

(2) Jekk it-talba tintlaqa', il-Maġistrat għandu jiżgura li dawk l-oġġetti jew jitreġġgħu lura jew inkella jiġu meqruda quddiem dik il-persuna.

(3) Jekk dawk l-oġġetti jkunu meħtieġa b'konnessjoni ma' xi investigazzjoni oħra, il-Maġistrat jista' jordna li t-treġġigħ lura jew il-qirda ta' tali oġġetti jinżammu milli jsiru sakemm dawn ma jkunux aktar meħtieġa għall-investigazzjoni l-oħra.

Talba mill-persuna arrestata.

60. Talba kif hemm provdut dwarha fl-artikolu 58 tista' wkoll issir minn persuna li tkun ġiet arrestata iżda li ma tkun saret ebda akkuża

kontriha. F'dak il-każ ir-rikors imsemmi fl-artikolu 59 jista' jiġi biss permess wara li l-Pulizija jkunu ngħataw opportunità li jwieġbu għar-rikors li għandu jiġi notifikat lill-Pulizija għal dak l-għan. Ir-rikors għandu jkun miċħud jekk dan jiġi oppost mill-Pulizija u l-perjodu ta' preskrizzjoni għall-eżerċizzju tal-azzjoni kriminali għar-rigward tar-reat li dwaru jkun ġie arrestat ir-rikorrent, ma jkunx skada.

Xi jsir minn kampjuni li ma jintalbux lura.

61. Meta l-persuna liberata jew il-persuna arrestata iżda mhux akkużata, skont il-każ, tonqos milli tagħmel rikors quddiem Maġistrat kif hemm provdut dwar dan fl-artikoli 59 u 60, il-Pulizija tista' tittrasferixxi kull ħaġa msemmija f'dawk l-artikoli lill-Akkademja għall-Korpi Dixxiplinati mwaqqfa taħt il-Kap. 559 tal-Liġijiet ta' Malta, jekk dawk l-oġġetti jitqiesu mill-Pulizija li jkollhom xi valur didattiku jew sperimentali.

Arkivji tal-Pulizija.

62. (1) Il-Pulizija tista' żżomm, tipproċessa u tikklassifika kull tagħrif rilevanti għall-għemil ta' xi delitt f'Malta jew barra minn Malta, liema tagħrif jista' jiġi preservat b'kull sistema li tkun, inkluż format elettroniku, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' kull liġi fuq il-ħarsien tad-*data*.

X'tagħrif jista' jinżamm.

(2) Dak it-tagħrif jista' jkollu x'jaqsam ma' marki tas-swaba', ritratti, qisien, kampjuni tad-demm, kampjuni intimi jew mhux intimi, mudelli ta' mġiba kriminali u metodoloġija fl-għemil ta' xi reat u dettalji simili bil-għan li l-ħatjin għad ikunu jistgħu jinqabdu.

Jedd li tqabbel.

(3) Il-Pulizija tista', għall-fini li tiġbor il-provi fl-investigazzjoni ta' xi reat kriminali, tqabbel kull tagħrif bħal dak ma' kull informazzjoni oħra li tista' ssir taf biha.

Identifikazzjonijiet.

63. (1) Meta uffiċjal investigatur ikun jixtieq jagħmel xi parata tal-identità jew identifikazzjoni ta' oġġetti, dawn għandhom isiru minn Maġistrat li għandu jieħu dawk il-passi li jkunu jiżguraw li ma jkun hemm ebda suġġeriment jew influwenza esterna fuq il-persuna li tissejjaħ biex tagħraf lill-persuna jew l-oġġett.

(2) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti għall-għemil ta' parata tal-identità jew identifikazzjoni ta' oġġetti.

TITOLU IV

DMIRIJIET TAL-UFFIĊJALI TAL-KUSTODJA

Dmirijiet tal-uffiċjali tal-kustodja.
Emendat: III.2024.7.

64. L-uffiċjal tal-kustodja jew uffiċjal li jkun qed iwettaq il-funzjonijiet ta' uffiċjal tal-kustodja skont il-liġi għandu –

(*a*) jeħles mill-kustodja persuna li tkun miżmuma mill-Pulizija jekk meta jiskadi perjodu ta' tmienja u erbgħin siegħa mill-arrest tagħha, jew ta' dak il-perjodu ta' detenzjoni ulterjuri li jista' jkun ġie awtorizzat skont l-artikolu 355AJ tal-Kodiċi Kriminali, dik il-persuna ma tkunx inġiebet quddiem qorti f'dak il-perjodu:

Kap. 9.

Iżda qabel ma jeħles lil dik il-persuna, l-uffiċjal tal-kustodja jew dak l-uffiċjal li jkun qed iwettaq il-funzjonijiet ta' uffiċjal tal-kustodja, għandu jgħarraf lill-uffiċjal investigatur u lil xi Maġistrat u d-deċiżjoni finali għandha tkun dik tal-Maġistrat;

(*b*) jeħles lil xi persuna meta jiġi ordnat biex jagħmel hekk

mill-uffiċjal investigatur li kien arresta jew talab l-arrest tagħha;

(*ċ*) jiżgura li persuni miżmuma fl-għassa tiegħu jiġu ttrattati skont il-liġi u skont kull kodiċi ta' prattika li jista' jkun pubblikat;

(*d*) iżomm *record* ta' kull ħaġa li għandha tiġi iskritta b'riferenza għal persuna miżmuma taħt il-kustodja tiegħu kif provdut f'dan l-Att jew f'kodiċi ta' prattika li jista' jkun pubblikat;

(*e*) f'konsultazzjoni mal-uffiċjal investigatur, jieħu ħsieb kull bżonn mediku jew umanitarju ieħor tal-persuna miżmuma u ma għandu f'ebda każ jieħu responsabbiltà personali fejn tintalab jew tkun tidher li tkun meħtieġa xi attenzjoni medika;

(*f*) ifittex li jiżgura li l-post fejn ikunu qed jinżammu l-persuni taħtu jkun jikkonforma ma' livelli ta' iġjene u kumditá aċċettabbli, speċjalment jekk il-persuna miżmuma tkun se torqod fih;

(*g*) ifittex li jiżgura li ma jkun hemm ebda periklu għall-ħajja tal-persuna miżmuma taħt il-kustodja tiegħu, ukoll jekk il-persuna miżmuma titħalla waħedha.

Ittra bi Drittijiet.

65. Kull persuna arrestata għandha minnufih tingħata Ittra bi Drittijiet kif stabbilita fl-Iskeda E tal-Kodiċi Kriminali u l-imsemmija persuna għandha tingħata l-opportunità li taqraha u żżomm dik l-ittra tul il-ħin kollu li tkun detenuta. L-Ittra bi Drittijiet għandha tkun miktuba f'lingwa li l-persuna tifhem:

Iżda meta l-Ittra bi Drittijiet ma tkunx disponibbli fil-lingwa xierqa, il-persuna arrestata għandha tiġi informata bid-drittijiet tagħha b'mod verbali f'lingwa li tifhem u l-Ittra bi Drittijiet għandha, sussegwentement u mingħajr ebda dewmien, tingħatalha f'lingwa li hija tifhem.

Trasferiment tal-persuna miżmuma.

66. (1) Meta persuna miżmuma tiġi trasferita għal għassa oħra, ir-responsabbiltà għall-benesseri ta' dik il-persuna għandha taqa' fuq l-uffiċjal tal-kustodja l-ġdid li jassumi r-responsabbiltà.

(2) Il-Maġistrat li jagħmel inkjesta *in genere* dwar ir-reat li dwaru tkun qiegħda tinżamm persuna, jista' f'kull waqt jordna li l-persuna miżmuma tiġi trasferita lejn xi għassa oħra.

Reviżjoni ta' żamma mill-Pulizija.

67. (1) L-uffiċjal tal-kustodja għandu personalment jirrevedi mal-uffiċjal investigatur, meta l-persuna miżmuma tibqa' tinżamm, sabiex jiġi deċiż jekk dan ikunx ġustifikat fiċ-ċirkostanzi.

(2) L-ewwel reviżjoni għandha ssir fl-ewwel tnax-il siegħa mill-arrest u mbagħad perjodikament wara dan f'intervalli ta' mhux iżjed minn tnax-il siegħa kull wieħed. Għandu jinżamm *record* dwar dan kollu u ta' dak li jirriżulta minn kull reviżjoni.

Records dwar id-detenzjoni ta' persuna.

68. L-uffiċjal tal-kustodja għandu jżomm reġistru li fih iniżżel dawk id-dettalji personali li jservu għall-identifikazzjoni ta' kull persuna miżmuma fl-għassa tal-pulizija fejn ikun hemm stazzjonat l-uffiċjal kif ukoll kull informazzjoni oħra rilevanti dwar dik id-

detenzjoni ta' persuna, inkluż:

(*a*) isem l-uffiċjal li jkun għamel l-arrest;

(*b*) id-data u l-ħin tal-arrest;

(*ċ*) id-data u l-ħin meta l-persuna miżmuma tkun inġiebet l-għassa;

(*d*) il-ħin tal-interrogazzjoni u kemm damet;

(*e*) il-ħin u r-riżultat ta' kull reviżjoni ta' detenzjoni;

(*f*) il-ħin u x-xorta ta' kull ħtieġa ta' parir jew trattament mediku u l-azzjoni li tittieħed għal dak l-għan;

(*g*) id-data u l-ħin ta' kull trasferiment tal-persuna miżmuma lejn xi għassa oħra flimkien ma' fejn tkun tinsab dik l-għassa;

(*h*) id-data u l-ħin meta l-persuna miżmuma tkun inħelset u taħt liema awtorità tkun inħelset;

(*i*) kull allegazzjoni li l-persuna miżmuma tkun qed tiġi jew tkun ġiet ittrattata ħażin matul il-perjodu li tkun qed tinżamm mill-Pulizija.

Perkwiżizzjoni ta' persuni miżmuma.

69. (1) L-uffiċjal tal-kustodja għandu jżomm *record* bil-miktub ta' kull ħaġa li tkun fil-pussess tal-persuna arrestata u li tkun se tinżamm fl-għassa tal-pulizija u ta' kull ħaġa li tinqabad u tinżamm skont xi dispożizzjoni tal-liġi. Dak ir-*record* għandu jifforma parti mir-*record* tal-kustodja tal-persuna miżmuma.

(2) L-uffiċjal tal-kustodja jista' jaqbad kull ħaġa, inklużi lbies jew affarijiet personali, li jkunu fuq il-persuna arrestata jekk ikollu tassew għaliex jissuspetta li dik il-ħaġa tista' tkun prova dwar xi reat jew jekk jidhirlu li tista' tintuża minn dik il-persuna biex –

(*a*) tikkaġuna danni fiżiċi lilha nnifisha jew lil ħaddieħor; jew

(*b*) tagħmel ħsara lill-proprjetà; jew

(*ċ*) tfixkel il-provi; jew

(*d*) tagħmilha iktar faċli għaliha li taħrab.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 355P sa 355U, it-tnejn inklużi, tal-Kodiċi Kriminali għandhom ikunu japplikaw fil-każ ta' xi qbid li jsir taħt dan l-artikolu.

TAQSIMA IV

SETGĦAT FUQ IL-PROPRJETÀ PRIVATA

Limiti.

70. Uffiċjal tal-pulizija jista' jintervjeni fit-tgawdija ta' proprjetà privata biss fil-limitu li tagħtih il-liġi.

Limiti ta' setgħat.

71. Salvi d-dispożizzjonijiet speċjali ta' kull liġi oħra li tkun tippermetti li jsir indħil mill-Pulizija fit-tgawdija tal-proprjetà privata, il-Pulizija għandu jkollha dawn is-setgħat li ġejjin biex jintervjenu f'dawn iċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(*a*) is-setgħa li tneħħi u li żżomm xi ħaġa li tista' tkun qed

tikser il-liġi, u -

(i) li ma tkunx tneħħiet mis-sid fiż-żmien mogħti lilu f'intimazzjoni bil-miktub li tiġi lilu notifikata u li tkun tordnalu jneħħi l-ħaġa; jew

(ii) is-sid tal-ħaġa ma jkunx jista' jinstab; jew

(iii) li tkun tenħtieġ li tiġi mneħħija b'urġenza;

(*b*) il-Pulizija għandha wkoll tinterferixxi u għandha għal dan il-għan teżerċita dawk is-setgħat kif inhuma mogħtija lilha bil-liġi, meta mitluba mill-Awtorità għall-Ambjent skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent jew mill-Awtorità dwar l-Ippjanar skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp.

Kap. 549.

Kap. 552.

Regolamenti.

72. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti li jkunu jistipulaw kondizzjonijiet b'żjieda ma' dawk speċifikati fl-artikolu 71 għall-eżerċizzju tas-setgħat imsemmija f'dak l-artikolu u jista' wkoll jispeċifika l-pattijiet li taħthom kull ħaġa li titneħħa fl-eżerċizzju ta' dawk is-setgħat għandha tkun rilaxxata lill-persuna li jkollha jedd għall-kunsinna tagħha inkluż il-ħlas ta' kull dejn u spejjeż li jsiru għat-tneħħija ta' dik il-ħaġa.

Eżenzjonijiet.

73. (1) Il-Korp ma jinżammx responsabbli għal danni jew telf ta' proprjetà meta jkun jirriżulta li dwar dik il-proprjetà l-Pulizija tkun aġixxiet fl-eżekuzzjoni leġittima ta' xi liġi u li dik l-azzjoni kienet raġonevolment ġustifikata fiċ-ċirkostanzi.

(2) Bl-istess mod, il-Korp ma jinżammx responsabbli għal danni kaġunati minnu sabiex jippreserva l-ħajja jew biex jipprevjeni dannu aktar gravi għall-proprjetà.

Teħid lura ta' proprjetà.

74. Kull min tkun inqabdet mill-pussess tiegħu xi proprjetà mill-Pulizija waqt li tkun għaddejja b'investigazzjoni jew għax xort'oħra jkollu xi interess f'dik il-proprjetà, jista' b'rikors jitlob lil Maġistrat biex jirrilaxxa favur tiegħu l-proprjetà li tkun hekk maqbuda. Il-Maġistrat għandu jiddeċiedi dik it-talba wara li jkun sema' r-risposta tal-Pulizija.

TAQSIMA V

L-UŻU TAL-FORZA

Proċedura

Miżjud: XIII.2018.27.

74A. Kull vittma li tagħmel kuntatt mal-Pulizija Eżekuttiva għandha minnufih tingħata Ittra tad-Drittijiet tal-Vittma u l-imsemmija vittma għandha tingħata l-opportunità li taqraha u li żżomm dik l-ittra fil-pussess tagħha. L-Ittra tad-Drittijiet tal-Vittma għandha tkun miktuba f'lingwa li l-persuna tifhem:

Iżda meta l-Ittra tad-Drittijiet tal-Vittma ma tkunx disponibbli fil-lingwa xierqa, il-persuna għandha tiġi infurmata bid-drittijiet tagħha b'mod verbali f'lingwa li tifhem u l-Ittra tad-Drittijiet tal-Vittma għandha, sussegwentement u mingħajr ebda dewmien, tingħatalha f'lingwa li hija tifhem.

Proporzjonalità.

75. L-uffiċjali tal-pulizija jistgħu jużaw dik il-forza moderata u proporzjonata li tista' tkun meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-osservanza tal-liġijiet.

76. L-użu tal-forza huwa l-aħħar rimedju u għandu biss jintuża għal daqstant żmien daqskemm ikun tassew meħtieġ meta jkun evidenti li kull rimedju ieħor ma jkunx iservi. L-aħħar rimedju.

77. Jekk tqum il-kwistjoni f'xi Qorti jew tribunal dwar kemm l-użu tal-forza jkun wieħed raġonevoli, iċ-ċirkostanzi prevalenti fil-waqt meta tkun intużat il-forza għandhom ikunu l-kriterju biex tiġi eżaminata dik ir-raġonevolezza. Il-waqt rilevanti.

78. (1) F'ċirkostanzi eċċezzjonali l-Korp jista', fl-eżekuzzjoni ta' dmirijietu, juża armi tan-nar u armi jew materjal offensiv ieħor. Armi.

(2) Meta jkunu qed jiġu stmati l-eżistenza jew xort'oħra taċ-ċirkostanzi eċċezzjonali msemmija fis-subartikolu (1), għandhom jitqiesu l-kondizzjonijiet li jkunu jipprevalixxu fil-waqt meta l-użu ta' armi tan-nar, jew ta' armi jew materjal ieħor isiru inevitabbli sabiex tiġi ppreservata l-ħajja ta' uffiċjal tal-pulizija jew tal-oħrajn, jew biex jitbiegħed xi periklu imminenti ta' vjolenza mifruxa.

79. Salv kull responsabbiltà kriminali jew ċivili taħt xi liġi oħra, jitqies bħala reat kontra d-dixxiplina li uffiċjal tal-pulizija juża l-forza għal raġunijiet li ma jkunux dawk permessi bil-liġi u biċ-ċirkostanzi tal-każ. Responsabbiltà.

80. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti dwar l-użu tal-forza u tal-armi tan-nar mill-Pulizija. Regolamenti.

81. Id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima għandhom ikunu b'żjieda ma' kull poter ieħor mogħti b'xi liġi oħra. Riżerva ġenerali.

TAQSIMA VI

REGOLAMENTI, ORDNIJIET U FORMOLI

82. (1) Il-Ministru responsabbli għall-Pulizija jista' jagħmel regolamenti għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u għar-regolamentazzjoni ġenerali tal-Korp, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, b'mod partikolari dwar kull ħaġa li l-Kummissarju huwa awtorizzat li jirregola permezz ta' ordnijiet permanenti, u meta jsiru dawk ir-regolamenti, dawn għandhom jipprevalixxu fuq kull ordni permanenti li l-Kummissarju jagħmel jew ikun ser jagħmel. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti.

(2) Id-dispożizzjonijiet li hemm fl-Iskedi jistgħu jiġu mibdula jew revokati b'regolamenti magħmulin mill-Ministru responsabbli għall-Pulizija taħt dan l-artikolu.

83. (1) Il-Kummissarju jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' regolamenti magħmulin mill-Ministru responsabbli għall-Pulizija, minn żmien għal żmien jagħmel ordnijiet permanenti għar-regolamentazzjoni ġenerali ta' uffiċjali tal-pulizija dwar il-vakanzi tagħhom, kondizzjonijiet ta' servizz, trasferimenti (inkluži spejjeż li jkollhom x'jaqsmu ma' dan), taħriġ, armi u kutramenti, ilbies u tagħmir, postijiet ta' residenza, klassifikar u dmirijiet, kif ukoll id-distribuzzjoni u l-ispezzjoni tagħhom, u dawk l-ordnijiet li huwa jqis li jkunu spedjenti biex jipprevjeni n-negliġenza u biex iġib 'il quddiem l-effiċjenza u d-dixxiplina min-naħa tal-uffiċjali tal-pulizija fit-twettiq ta' dmirijiethom. Il-Kummissarju jista' jagħmel ordnijiet permanenti.

(2) Il-Kummissarju jista' wkoll jagħmel ordnijiet permanenti għar-regolamentazzjoni ġenerali ta' uffiċjali sekondati kif imfisser taħt l-artikolu 93.

Formoli.

84. Il-Kummissarju għandu wkoll jipprovdi dwar kull formola jew proċedura li tista' tenħtieġ minn jew taħt dan l-Att.

TAQSIMA VII

MIXXELLANJI

Lealtà lejn il-Qorti.

85. (1) Uffiċjal prosekutur huwa uffiċjal tal-Qorti u bħala tali hu marbut li jġib ruħu spassjonatament u b'deċenza, u għandu juri kull rispett dovut lejn il-Qorti.

(2) Uffiċjal prosekutur ma jistax jissottometti lill-Qorti, ukoll jekk mhux bil-ġurament, xi fatt li jkun jaf li ma jkunx veru.

Prosekuzzjoni-jiet manifestament bla bażi.

86. Ikun reat kontra d-dixxiplina li uffiċjal tal-pulizija jakkuża lil xi ħadd quddiem il-qrati b'reat li jkun manifestament bla bażi. Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tat-Taqsima II ta' dan l-Att għandhom japplikaw f'kull każ bħal dak.

Il-Pulizija u l-medja.

87. (1) Ebda uffiċjal tal-pulizija m'għandu jagħti dettalji lill-istampa jew lill-mezzi tax-xandir dwar l-identità ta' xi ħadd li jkun arrestat fuq suspett raġonevoli li jkun għamel xi reat.

(2) Il-Pulizija m'għandhomx joħorġu lill-istampa, sew direttament sew indirettament, xi informazzjoni dwar l-identità tal-persuna li tkun ser tiġi akkużata quddiem il-qrati jew b'xi investigazzjoni li tkun tirrigwarda lil xi ħadd suspettat.

Tagħrif fl-interess tas-sigurezza u tas-sigurtà pubblika.

88. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 87, il-Pulizija tista', f'kull interess tas-sigurezza u s-sigurtà pubblika, toħroġ ordnijiet dwar kull persuna li tkun qed tiġġerra barra fejn jindika biżżejjed dettalji għall-identifikazzjoni ta' dik il-persuna u dwar il-mod ta' komportament tagħha jew kif din iġġib ruħha.

Reati kontra d-dixxiplina.

89. (1) Kull ksur tal-artikolu 87 għandu jitqies bħala reat kontra d-dixxiplina.

(2) L-użu ta' *data* għal xi fini li ma jkunx permess mil-liġi għandu, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, jikkostitwixxi reat kontra d-dixxiplina.

Koordinazzjoni mal-kunsilli lokali.

90. (1) L-uffiċjal tal-pulizija li jkun jieħu ħsieb ta' xi diviżjoni għandu jżomm laqgħat regolari f'intervalli adatti ma' rappreżentanti tal-kunsill lokali ta' kull lokalità fid-diviżjoni tiegħu biex jiddiskuti kull ħaġa li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Pulizija.

(2) Għandhom jinżammu l-minuti ta' dawk il-laqgħat u għandu jkun sorveljat il-progress li jsir bejn laqgħa u oħra mis-Supretendent li jieħu ħsieb id-distrett u mill-Assistent Kummissarju li jieħu ħsieb ir-reġjun.

91. (1) Il-Kummissarju jista' jagħmel inkjesta dwar kull kwistjoni li tolqot l-amministrazzjoni tal-Korp li huwa jkun jikkonsidra li tkun gravi biżżejjed li tkun tenħtieġ investigazzjoni bħal dik.

Inkjesti li jsiru mill-Kummissarju.

(2) Fl-għemil ta' xi inkjesta bħal dik, il-Kummissarju għandu jkollu l-istess poteri bħal dawk imsemmija fl-artikolu 25(2) u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 25(3) u (4) għandhom ukoll japplikaw għall-proċedimenti tal-inkjesta taħt dan l-artikolu.

(3) Inkjesta tkun mingħajr preġudizzju għal kull azzjoni li l-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija mwaqqaf taħt dan l-Att jista' jieħu, u l-Bord Indipendenti għall-Ilmenti dwar il-Pulizija jista' jerġa' jittratta u jkompli bl-inkjesta jekk din tkun taqa' fil-kompetenza tiegħu.

92. Il-Pulizija tista', direttament jew permezz ta' organizzazzjonijiet tal-pulizija reġjonali jew internazzjonali, tikkopera ma' kull aġenzija statali li jkollha poteri u dmirijiet simili f'xi pajjiż ieħor.

Kooperazzjoni internazzjonali.

93. (1) Il-Kummissarju jista' jawtorizza l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (minn hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "Stat Membru li jissekonda") biex isiru f'Malta, flimkien ma' jew taħt il-kontroll jew direzzjoni tal-Pulizija, rondi u operazzjonijiet oħra minn uffiċjali jew uffiċjali oħra (minn hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "uffiċjali sekondati") ta' dak l-Istat.

Rondi u operazzjonijiet oħra konġunti ma' uffiċjali minn Stati Membri tal-Unjoni Ewropea.

(2) Il-Kummissarju jista' wkoll jagħti dik l-awtorizzazzjoni wara talba ta' awtorità kompetenti barranija ta' Stat Membru.

94. Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Kummissarju u bil-kunsens tal-Istat Membru li jissekonda:

Vestiment jew eżerċizzju ta' funzjonijiet, setgħat jew dmirijiet minn uffiċjali sekondati jew f'uffiċjali sekondati.

(*a*) jikkonferixxi xi waħda jew iżjed mill-funzjonijiet, setgħat jew dmirijiet kif inhuma bil-liġi vestiti f'membru tal-Pulizija, lil uffiċjal sekondat li jkun qed jieħu sehem f'operazzjonijiet konġunti jew rondi konġunti mal-Pulizija, jew

(*b*) jawtorizza uffiċjal sekondat li jkun qed jieħu sehem f'operazzjonijiet konġunti jew rondi konġunti mal-Pulizija, biex jeżerċita is-setgħat eżekuttivi tiegħu skont il-liġi tal-Istat Membru li jissekonda:

Iżda dawk l-uffiċjali sekondati jistgħu jeżerċitaw biss dik il-funzjoni, setgħa jew dmir mogħtija jew awtorizzata lilhom taħt dan l-artikolu taħt il-gwida u fil-preżenza tal-Pulizija.

95. (1) Il-Kummissarju jista' jawtorizza uffiċjali sekondati biex jilbsu l-uniformi nazzjonali tagħhom.

Lbies tal-uniformi nazzjonali u ġarr ta' armi tan-nar minn uffiċjali sekondati.

(2) Uffiċjali sekondati m'għandhomx ikunu fil-pussess ta' jew użaw armi tan-nar jew armi jew materjal offensiv ieħor sakemm mhux awtorizzati li jagħmlu dan mill-Kummissarju. Id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima V ta' dan l-Att għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal uffiċjal sekondat.

Uffiċjali sekondati jitqiesu li jkunu uffiċjali pubbliċi. Kap. 9.

96. Kull uffiċjal sekondat li jkun qed jieħu sehem f'xi waħda mill-operazzjonijiet li għalihom hemm riferenza fl-artikolu 93, għandu, għal għan ta' kull responsabbiltà kriminali li tapplika taħt il-Kodiċi Kriminali jew taħt kull liġi oħra ta' dak l-uffiċjal, jew ta' ħaddieħor għal għemil kontra dak l-uffiċjal, jitqies li jkun uffiċjal pubbliku.

Tifsira ta' uffiċjali sekondati.

97. Għall-finijiet tal-artikoli 93 sa 96, it-tnejn inklużi, "uffiċjali sekondati" għandha tinftiehem bħala li tinkludi uffiċjali ta' korpi mwaqqfa skont it-Trattat.

Annimali li jintużaw mill-Korp.

98. (1) Il-Korp jista' jagħmel użu mill-annimali fit-twettiq ta' ċerti ħidmiet u waqt funzjonijiet ċerimonjali.

(2) Il-Kummissarju għandu jiżgura li dawn l-annimali jiġu ttrattati bl-aħjar mod possibbli u b'mod kompatibbli man-natura ta' dawk l-annimali, u li dawn ma jiġux soġġettati għal xi trattament krudil.

(3) Kemm-il darba ma jingħatax parir xort'oħra minn kirurgu veterinarju, annimal li ma jkunx iktar ta' użu għall-Korp, għal liema raġuni tkun, għandu preferibbilment jiġi mogħti lil xi persuna jew korp li jkun jista' jkompli jittratta l-annimal b'mod xieraq meta jirtira. Il-Korp m'għandu jneħħi l-ħajja ta' ebda annimal sempliċement għaliex minnufih ma tkun instabet ebda persuna adatta biex tieħu ħsieb dak l-annimal.

Dispożizzjoni-jiet ġenerali.

99. (1) Meta taħt dan l-Att ikun imiss li xi ħaġa tiġi deċiża minn Maġistrat, tali deċiżjoni għandha tingħata f'digriet li jkun isemmi r-raġunijiet ta' fatt u ta' dritt li jimmotivawha.

(2) Meta taħt dan l-Att l-uffiċjal investigatur ikun meħtieġ li jippreżenta rikors, huwa għandu jniżżel bħala premessi għal dik it-talba dawk il-merti li huwa ġenwinament iħoss li jkunu veri u raġonevoli, u l-Maġistrat jista' f'kull każ jeħtieġ li l-applikazzjoni tiġi kkonfermata bil-ġurament. F'każijiet urġenti, hekk kif il-Maġistrat jista' jaċċerta, it-talba tista' ssir bil-mezzi elettroniċi jew bit-telefon; iżda f'każ tat-telefon, dik it-talba għandha kemm jista' jkun malajr titniżżel bil-miktub u tiġi ppreżentata lill-Maġistrat.

(3) F'każijiet urġenti, l-awtorizzazzjoni tal-Maġistrat tista' wkoll titwassal permezz ta' mezzi elettroniċi.

(4) Awtorizzazzjoni mogħtija minn Maġistrat għandha tiskadi wara xahar, iżda tista' tiġi mġedda għal xi raġuni valida għal perjodi oħra ta' xahar kull darba.

Estensjoni tal-applikabbiltà għal medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent. Kap. 362. *Miżjud: XXXV.2023.21.* Kap. 625.

99A. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu għandhom japplikaw ukoll, skont id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-1982 kif ratifikata skont l-Att dwar ir-Ratifika tal-Liġi tal-Baħar, għal medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva, u soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, membru tal-Korp għandu, fir-rigward ta' kwalunkwe ġżira artifiċjali, stallazzjoni, struttura, tagħmir jew apparat fiha, ikollu kull setgħa, protezzjoni u privileġġ li għandu f'Malta.

100. Kull min fil-waqt tal-bidu fis-seħħ tal-Ordinanza dwar il-Pulizija ta' Malta kien qed iservi bħala uffiċjal tal-Pulizija għandu jitqies bħala li jkun ġie maħtur taħt dik l-Ordinanza kif din kienet fis-seħħ qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att tal-2002 li jemenda l-Ordinanza dwar il-Pulizija ta' Malta, u għandu jiġi kkunsidrat bħala li jkun ħa l-ġurament tal-kariga kif imiss u kif inhu meħtieġ b'dik il-liġi.

Uffiċjal tal-pulizija fis-servizz.

TAQSIMA VIII

PENSJONIJIET

101. (1) Il-Ministru responsabbli għall-Pulizija, bi ftehim mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jista' jagħmel, ibiddel u jħassar regolamenti dwar l-għoti ta' pensjonijiet lil persuni li kienu fis-servizz tal-Korp tal-Pulizija jew lir-rappreżentanti legali jew dipendenti tagħhom:

Il-Ministru jagħmel regolamenti dwar pensjonijiet.

Iżda sakemm ma jiġux imbiddla jew imħassra bis-saħħa ta' dawn ir-regolamenti, iseħħu r-regolamenti li hawn fir-Raba' Skeda.

(2) Ir-regolamenti kollha li jsiru bis-saħħa ta' dan l-artikolu jista' jkollhom effett retrospettiv sabiex jikkonferixxu benefiċċju lil, jew ineħħu xi diżabilità li persuna jew klassi ta' persuni jista' jkollhom.

(3) Ebda regolament magħmul taħt dan l-artikolu ma għandu jkollu effett kemm-il darba ma jkunx irċieva minn qabel l-approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati mgħarrfa b'riżoluzzjoni.

(4) Kull pensjoni mogħtija taħt dan l-Att għandha tingħadd skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ f'dak il-jum li fih l-uffiċjal jirtira.

102. Dawk is-somom kollha illi minn żmien għal żmien jiġu assenjati bħala pensjoni taħt dan l-Att għandhom jitqiegħdu għad-debitu tal-Fond Konsolidat u għandhom jitħallsu minnu.

Il-pensjonijiet jitħallsu mid-dħul ta' Malta.

103. (1) Ebda pensjoni ma tingħata lil ebda uffiċjal tal-Pulizija ħlief meta jirtira mill-Korp f'wieħed mill-każijiet li ġejjin:

Ċirkostanzi li fihom il-pensjoni tista' tingħata. *Emendat: LVI.2021.3.*

(*a*) meta jew wara li jagħlaq l-età ta' erbgħa u sittin (64) sena, jew jekk ikun għalaq ħamsa u għoxrin (25) sena servizz fil-Korp:

Iżda kull meta uffiċjal tal-pulizija li jkun diġà ottjena l-ħlas ta' pensjoni sħiħa jerġa' jingħaqad bħala membru tal-Korp, huwa għandu jservi bħala membru għal perjodu ta' mhux inqas minn sentejn (2) sabiex il-pensjoni tiegħu tiġi aġġustata.

(*b*) meta titneħħa l-kariga tiegħu;

(*ċ*) meta jiġi rtirat bilfors sabiex jagħti lok li ssir aħjar l-organizzazzjoni tal-Korp, biex b'hekk ikun hemm effiċjenza u ekonomija akbar;

(*d*) fil-każ ta' tmiem ta' impjieg fl-interess pubbliku kif maħsub f'dan l-Att;

(*e*) fuq prova medika għas-sodisfazzjon tal-Ministru li dak l-uffiċjal tal-pulizija mhux kapaċi minħabba f'mard tal-moħħ jew tal-ġisem li jesegwixxi d-dmirijiet tal-kariga tiegħu u li din il-marda aktarx hija permanenti:

Iżda jekk uffiċjal tal-pulizija, mhux minħabba f'xi nuqqas tiegħu, jiġi mweġġa' b'mod serju waqt li jkun qed jiżvolġi l-obbligi tiegħu u minħabba fit-tali korriment ma jkunx possibli għalih li jaqdi d-dmirijiet tax-xogħol tiegħu, u jkun ġie ċċertifikat kif meħtieġ mill-Bord dwar il-Korrimenti magħmul minn professjonisti mediċi u professjonisti oħrajn maħtura mill-Ministru responsabbli għall-Pulizija, it-tali uffiċjal jista' jiġi intitolat għall-ħlas tal-pensjoni daqslikieku għamel il-ħamsa u għoxrin sena servizz:

Iżda wkoll, jekk uffiċjal tal-pulizija, mhux minħabba f'xi nuqqas tiegħu, imut b'konsgwenza diretta li jkun żvolġa d-dmirijiet tax-xogħol tiegħu, id-dipendenti tiegħu, sakemm ma jkunux prekluži mil-liġi, ikunu intitolati għall-ħlas tal-pensjoni, kif jidher hawn taħt.

(2) Għall-fini tas-subregolament (1)(*e*), il-ħlas tal-pensjoni għandu jiġi mogħti lil:

(*a*) il-konjuġi jew sieħeb superstiti tal-mejjet sakemm dan il-konjuġi jerġa' jiżżewweġ jew is-sieħeb jidħol f'unjoni oħra ta' status ekwivalenti skont l-Att dwar l-Unjoni Ċivili, jew jilħaq l-età pensjonabbli; jew

Kap. 530.

(*b*) fin-nuqqas ta' konjuġi jew sieħeb eliġibbli, it-tifel jew it-tfal tal-mejjet sakemm dak it-tifel jew tfal jilħaq l-età ta' tmintax-il sena jew sakemm dak it-tifel jew tfal jilħaq l-età ta' tlieta u għoxrin sena jekk jattendi istituzzjoni edukattiva *full-time*; jew

(*ċ*) fin-nuqqas ta' tfal, ġenitur jew qarib immedjat tal-familja li kien ikun jiddependi minnu għall-manteniment, għal perjodu ta' ħames snin mill-mewt tal-uffiċjal tal-Pulizija sakemm dan ikun fi stat ta' dipendenza.

(3) Għall-finijiet tas-subartikolu (2)(*b*), il-ħlas tal-pensjoni mogħti lit-tifel jew lit-tfal għandu jinqasam b'mod ugwali u, fil-każ ta' minuri, fdat lill-gwardjan legali tagħhom kif stabbilit fl-Att dwar il-Protezzjoni tat-Tfal (Ħarsien Alternattiv).

Kap. 569.

Irtirar minħabba f'interess pubbliku.

104. Meta servizz ta' uffiċjal tal-pulizija jiġi mitmum minħabba f'dak li hemm imsemmi fl-artikolu 16(*ċ*) u pensjoni ma tkunx tista' tingħata xort'oħra skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, dak l-uffiċjal tal-pulizija jista' jingħata pensjoni li ma tkunx iżjed minn dak l-ammont li għalih kien ikun eliġibbli kieku rtira mill-Korp fiċ-ċirkostanzi msemmijin fl-artikolu 103(1)(*e*).

Massimu ta' pensjoni li jista' jingħata.

105. (1) Il-pensjoni mogħtija lil uffiċjal tal-pulizija taħt dan l-Att ma tistax tkun iżjed minn żewġ terzi tal-ogħla ħlas pensjonabbli li f'kull żmien li jkun kien idaħħal matul is-servizz tiegħu fil-Korp.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1), ma jitteħidtx qies ta' pensjoni addizzjonali mogħtija lil uffiċjal minħabba fil-fatt li tkun ġratlu ħsara fil-persuna; iżda, meta tingħata lil uffiċjal tal-Pulizija din il-pensjoni addizzjonali, l-ammont li huwa jista' jieħu ta' din il-pensjoni

addizzjonali ma jistax jaqbeż is-sest tal-ogħla ħlas pensjonabbli tiegħu f'kull żmien li jkun matul is-servizz tiegħu fil-Korp b'aktar milli bis-somma li biha l-pensjoni jew pensjonijiet tiegħu, apparti minn dik il-pensjoni addizzjonali, ikun anqas minn żewġ terzi ta' dak l-ogħla ħlas pensjonabbli.

(3) Għall-finijiet ta' din it-Taqsima u tar-regolamenti magħmulin bis-saħħa tagħha:

"xahar" tfisser xahar skont il-kalendarju;

"ħlas pensjonabbli" jidħlu fiha -

(*a*) is-salarju,

(*b*) l-*allowance* personali, iżda ma jidħlux fiha l-*allowance* għal xi servizz, l-*allowance* għat-trattament, l-*allowance* għall-kera, il-valur tal-kera frank kif stmat fis-sena, il-valur tar-razzjon, ir-rimunerazzjoni *extra*, u kull dritt imħallas mit-Teżor bħala salarju jew kull xorta ta' ħlasijiet oħra;

"*allowance* personali" tfisser żjieda speċjali mogħtija personalment lid-detentur tal-kariga għal dak iż-żmien, iżda ma tinkludix dik iż-żjieda jekk tkun mogħtija bħala suġġetta għall-kondizzjoni li ma tkunx pensjonabbli;

"uffiċjal tal-pulizija" tfisser uffiċjal tal-pulizija maħtur fil-Korp fi jew wara l-15 ta' Jannar, 1979;

"sena" tfisser sena skont il-kalendarju.

Il-pensjonijiet ma jistgħux jiġu ċeduti.

106. Ebda pensjoni mogħtija taħt dan l-Att ma tista' tiġi ċeduta jew ittrasferita jew maqbuda, issekwestrata jew tkun suġġetta għal atti ġudizzjarji minħabba jew dwar dejn jew jedd ieħor, ħlief sa fejn jgħoddu d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 381(3) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

Pensjoni tkun imnaqqsa f'ċerti ċirkostamzi.

107. (1) Uffiċjal tal-pulizija li jirtira għal raġunijiet elenkati fl-artikolu 103(1)(*e*) li tkun ingħatatlu pensjoni taħt dan l-Att u li jkun qed jirċievi -

(*a*) xi rimunerazzjoni dwar xi impieg, jew xi servizzi mogħtija, jew xi kariga miżmuma; jew

(*b*) xi dħul li jkun ġej mill-eżerċizzju ta' kummerċ, negozju, professjoni jew vokazzjoni; jew

(*ċ*) xi dħul li jkun ġej minn xi pensjoni, *allowance* jew ħlas ieħor dwar xi impieg, servizz jew kariga kif intqal qabel,

ikollu, sakemm jilħaq l-età ta' ħamsa u ħamsin sena, jew sal-ħamsa u għoxrin anniversarju tal-ewwel ħatra tiegħu fil-Korp, skont liema jiġi l-ewwel, il-pensjoni tiegħu mnaqqsa bl-ammont li bih id-dħul totali stabbilit skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu jkun iżjed mis-salarju li f'dak iż-żmien jitħallas dwar il-kariga miżmuma minn dak l-uffiċjal meta rtira, billi jitqiesu biss, jekk dak is-salarju jkun b'żidiet inkrimentali, dawk iż-żidiet korrispondenti li jkunu ttieħdu qabel dak l-irtir, jew, jekk dak il-post ikun ġie abolit, dwar post

analogu:

Iżda l-pensjoni fis-sena ma għandha f'ebda każ titnaqqas għal anqas mis-somma ta' mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (€116.47) u jekk il-pensjoni jew *allowance* oħra fis-sena ma tkunx iżjed mill-iżgħar somma li għandha titħallas kif ingħad qabel ebda tnaqqis ma għandu jsir minnha.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1), id-dħul totali għandu jiġi stabbilit billi jingħaddu flimkien -

(*a*) il-pensjoni li kienet tiġi riċevuta taħt dan l-Att, kieku ma kienx għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, u

(*b*) kull rimunerazzjoni jew dħul kif imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*), (*b*) jew (*ċ*), jew dawk ir-rimunerazzjoni u dħul flimkien, u

(*ċ*) billi jitnaqqsu minnhom is-somma ta' mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (€116.47) fis-sena.

(3) Kull tnaqqis fil-pensjoni taħt is-subartikolu (1) għandu jiġi kalkolat fuq il-bażi tal-pensjoni, ir-rimunerazzjoni jew *income* ieħor, u s-salarju, li għandhom jiġu riċevuti matul perijodu ta' tnax-il xahar li jispiċċa fil-31 ta' Diċembru, iżda bla ħsara għal kull aġġustament li jista' jkun jew li jista' jsir meħtieġ għal xi raġuni tkun li tkun, u safejn ikun prattikabbli, għandu jsir mill-ħlasijiet ta' kull xahar jew ħlasijiet oħra perjodiċi tal-pensjoni.

(4) Kull uffiċjal li għalih japplika s-subartikolu (1) għandu mingħajr dewmien jgħarraf lid-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) u jżommu mgħarraf f'kull żmien, biċ-ċirkostanzi kollha li jagħmlu l-imsemmi subartikolu (1) applikabbli għalih u l-limiti safejn huma hekk applikabbli, u b'kull tibdil fiċ-ċirkostanzi jew fl-imsemmija limiti, u għandu jagħti lid-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) meta jkun mitlub it-tagħrif kollu rilevanti; u jekk dak l-uffiċjal jonqos li jħares xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, kull pensjoni li għaliha huwa jista' jkollu dritt jieqaf minnufih:

Iżda jekk tingħata raġuni tajba, il-pensjoni jew l-*allowance* l-oħra tista' terġa' tingħata b'effett retroattiv jew mingħajru, mill-Prim Ministru.

Revoka u riżerva.

108.[*] *Ara qiegħ il-paġna hawn taħt.*

Dispożizzjoni transitorja. *Miżjud: XXXII.2018.18*

108A. (1) Kull inkjesta, ilment, proċedimenti jew proċeduri oħra li sa issa ġew ippreżentati, istitwiti jew segwiti quddiem il-Bord tal-Pulizija qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, li kienu validi fil-mument meta tali inkjesta, ilment, proċedimenti jew proċeduri kienu ppreżentati, istitwiti jew segwiti għandhom jibqgħu validi wara d-dħul

*(1) L-Att tal-1961 dwar il-Pulizija (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "l-Att revokat") huwa b'dan revokat, mingħajr ħsara għal kull ħaġa li tkun saret jew naqset milli ssir taħtu.
(2)Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), kull ordni, regola, regolament, ordinament, avviż jew strument ieħor li jkollu l-forza ta' liġi magħmula taħt l-awtorità tal-Att għandhom jibqgħu fis-seħħ u għandhom jibqgħu jkollhom effett daqslikieku magħmula taħt dan l-Att u jistgħu jiġu hekk emendati, sostitwiti jew revokati skont il-każ.

fis-seħħ ta' dan l-Att.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw ukoll għal kull rakkomandazzjoni, ordni jew deċiżjoni oħra mogħtija mill-imsemmi Bord u għall-infurzar ta' dik l-ordni u deċiżjoni.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom japplikaw għal kull proċedura li kienet pendenti quddiem il-Bord tal-Pulizija u li fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Att kienet għadha pendenti u ma ġietx finalment konkluża.

(4) Il-kawżi kollha li kienu pendenti quddiem il-Bord tal-Pulizija għandhom jitkomplew quddiem il-Bord tal-Ilmenti Indipendenti tal-Pulizija.

L-EWWEL SKEDA

(Artikolu 14)

Ġurament tal-kariga ta' Uffiċjali tal-Pulizija

"Jiena ..... solennement naħlef/niddikjara li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha u li naqdi fedelment l-imsemmija Repubblika matul is-servizz tiegħi fil-Korp tal-Pulizija ta' Malta; bħala Uffiċjal tal-Pulizija, li noqgħod taħt kull Kodiċi, Att, Ordinanza, ordni u regolament li għandu x'jaqsam mal-Korp li hemm fis-seħħ jew li jistgħu minn żmien għal żmien ikunu fis-seħħ u li naqdi d-dmirijiet kollha ta' Uffiċjal tal-Pulizija skont il-liġi, mingħajr biża' jew favuri, ġibda jew mibegħda. (Hekk Alla jgħinni)".

IT-TIENI SKEDA

Emendata: LVII.2021.13.

(Artikolu 24)

REATI KONTRA D-DIXXIPLINA

Kondotta ta' telf ta' riputazzjoni.

1. Kondotta ta' telf ta' riputazzjoni, jiġifieri jekk membru tal-Korp -

(*a*) juża xi kliem, għemil jew ġesti li jinġurjaw, jinsultaw jew imaqdru lill-President ta' Malta jew lill-Gvern ta' Malta jew lil xi persuna mpjegata jew li jkollha x'taqsam mal-amministrazzjoni tal-Gvern ta' Malta; jew

(*b*) jakkuża b'imġiba ħażina fl-amministrazzjoni tal-Gvern lil xi persuna mpjegata fl-amministrazzjoni tal-Gvern ta' Malta; jew

(*ċ*) bi kliem jew xort'oħra juri tmaqdir tal-Kummissarju, jew tal-amministrazzjoni tal-Korp, jew juża xi kelma jew frażi meqjusa jew li jkollha tendenza li ġġib lill-

Kummissarju jew lill-amministrazzjoni tal-Korp f'mibegħda, disprezz jew ridikulaġni; jew

(*d*) jaġixxi jew joħroġ ordnijiet, jew iġiegħel jew ixewwex lil xi ħadd biex jaġixxi, kontra xi ordnijiet jew direttivi maħruġa minn żmien għal żmien mill-Kummissarju, jew mill-*Headquarters* tal-Pulizija f'isem il-Kummissarju; jew

(*e*) jgħid jew jikteb xi ħaġa meqjusa jew li jkollha tendenza li ġġib diżaffezzjoni fost xi membri tal-Korp jew b'kull mod iħabrek jew iġiegħel, jew jittanta li jħabrek jew li jġiegħel, jew li jagħmel jew li tiġi magħmula, xi ħaġa hekk meqjusa jew li jkollha dik it-tendenza; jew

(*f*) iħajjar, jew jittanta li jħajjar, jew jagħmel xi att, meqjus jew li jkollu tendenza li jħajjar lil xi membru tal-Korp li ma jagħtix is-servizzi tiegħu jew li jagħmel xi ksur ta' dixxiplina; jew

(*g*) jaġixxi b'mod diżordinat jew b'xi mod ta' preġudizzju għad-dixxiplina jew li raġonevolment aktarx iġib telf ta' riputazzjoni ta' isem il-Korp jew tas-servizz tal-Pulizija.

Kondotta insubordinata jew oppressiva.

2. Kondotta insubordinata jew oppressiva, jiġifieri, jekk membru tal-Korp -

(*a*) ikun insubordinat bi kliem, att, jew imġiba; jew

(*b*) ikun ħati ta' kondotta oppressiva jew tirannika lejn wieħed inferjuri fir-rank; jew

(*ċ*) juża kliem oxxen, abbużiv jew inġurjuż lil xi membru tal-Korp; jew

(*d*) volontarjament jew bi traskuraġni jagħmel xi kwerela jew dikjarazzjoni falza kontra xi membru tal-Korp; jew

(*e*) jaħbat għal xi membru ieħor tal-Korp; meta dan ma jikkostitwix ksur tal-artikolu 18(1)(*g*) tal-Att; jew

(*f*) b'mod mhux xieraq ma jmexxix xi rapport jew allegazzjoni kontra xi membru tal-Korp.

Diżubbidjenza ta' ordnijiet.

3. Diżubbidjenza ta' ordnijiet, jiġifieri, jekk membru tal-Korp -

(*a*) jiddiżubbidixxi jew mingħajr raġuni tajba jew xierqa jonqos jew jittraskura milli jeżegwixxi xi ordni leġittimu, bil-miktub jew xort'oħra; jew

(*b*) volontarjament jiċħad jew jittraskura milli jħallas xi dejn leġittimu; jew

(*ċ*) imexxi jew ikollu x'jaqsam f'xi kummerċ jew negozju, jew xort'oħra jonqos milli jagħti l-ħin kollu tiegħu għas-servizz tal-Pulizija mingħajr il-permess meħtieġ.

Traskuraġni ta' xogħol.

4. Traskuraġni ta' xogħol, jiġifieri, jekk membru tal-Korp -

(*a*) jittraskura, jew mingħajr raġuni tajba u xierqa jonqos, milli minnufih u b'diligenza jattendi jew jeżegwixxi xi ħaġa li tkun dmir tiegħu bħala membru tal-Korp; jew

(*b*) jitgħażżen jew jitkellem fieragħ waqt li jkun fuq ix-xogħol; jew

(*ċ*) jonqos milli jaħdem il-*beat* tiegħu skont ordnijiet jew jitlaq mill-*beat*, lok, jew post ieħor tad-dmirijiet tiegħu li għalih ikun ġie ordnat, mingħajr permess kif imiss jew raġuni xierqa; jew

(*d*) b'negliġenza jew traskuraġni jħalli priġunier jaħrab; jew

(*e*) jonqos, meta jkun jaf fejn jinsab xi ħati, milli jirrapporta l-istess, jew milli jagħmel sforz kif imiss biex ikun jista' jitressaq quddiem il-ġustizzja; jew

(*f*) jonqos milli jirrapporta xi ħaġa li jkun dmir tiegħu li jirrapporta; jew

(*g*) jonqos milli jirrapporta xi ħaġa li huwa jkun jaf dwar akkuża kriminali, jew jonqos milli jikxef xi provi li huwa, jew xi persuna li huwa jkun jaf biha, jista' jagħmel favur jew kontra xi priġunier jew persuna li tkun taħt akkuża kriminali; jew

(*h*) jonqos milli jagħmel xi reġistrazzjoni meħtieġa f'xi dokument jew ktieb uffiċjali; jew

(*i*) jittraskura, jew mingħajr raġuni tajba u xierqa jonqos, milli jeżegwixxi xi struzzjonijiet ta' tabib li jkun qed jaġixxi f'isem il-Kummissarju jew it-Tabib Prinċipali tal-Gvern, jew, waqt li jkun assenti mix-xogħol minħabba mard, ikun ħati ta' xi att jew kondotta meqjusa li ddewwem ir-ritorn tiegħu għax-xogħol.

5. Falsità jew tgħawwiġ ta' fatti, jiġifieri, jekk membru tal-Korp - Falsità jew tgħawwiġ tal-fatti.

(*a*) xjentement jagħmel jew jiffirma xi dikjarazzjoni falza f'xi dokument jew ktieb uffiċjali; jew

(*b*) volontarjament jew bi traskuraġni jagħmel xi dikjarazzjoni falza, qarrieqa jew mhux eżatta; jew

(*ċ*) mingħajr raġuni tajba u xierqa jiddistruġġi jew jaqta' minn xi dokument jew *record* uffiċjali, jew ibiddel jew iħassar xi reġistrazzjoni li jkun hemm fih.

6. Ksur ta' fiduċja, jiġifieri, jekk membru tal-Korp - Ksur ta' fiduċja. *Emendat: A.L. 292 tal-2020.*

(*a*) jikxef xi informazzjoni li huwa kiseb minħabba l-funzjonijiet tal-kariga tiegħu jew li huwa dmir tiegħu li jżomm sigriet taħt xi dispożizzjoni speċifika tal-liġi; jew

(*b*) jgħarraf, direttament jew indirettament, lil xi persuna li kontra tagħha jkun inħareġ jew ikun ser jinħareġ mandat jew taħrika, ħlief jekk fl-eżekuzzjoni leġittima ta' dak il-mandat jew notifika ta' dik it-taħrika; jew

(*ċ*) mingħajr awtorità xierqa jikkomunika lill-istampa pubblika, jew lil xi persuna mhux awtorizzata, xi ħaġa li jkollha x'taqsam, mal-Korp; jew

(*d*) mingħajr awtorità xierqa juri lil xi persuna li ma tkunx fil-Korp xi ktieb jew dokument miktub jew stampat li jkun proprjetà tal-Pulizija jew ta' xi dipartiment tal-Gvern; jew

(*e*) ma jastjenix minn kull attività politika jew tħabrik jew minn kull attività li aktarx tfixkel il-qadi leali u

imparzjali tad-dmirijiet tiegħu, jew li aktarx tqajjem l-impressjoni fost il-membri tal-pubbliku li tista' hekk tfixkel; jew

(*f*) jagħmel xi komunika anonima lill-Kummissarju jew lil xi uffiċjal ieħor tal-Pulizija,sakemm il-komunikazzjoni anonima ma ssirx skont il-proċedura prevalenti indikata fil-politika ta' kontra l-frodi u l-korruzzjoni tal-Korp, jew lil xi dipartiment jew uffiċjal tal-Gvern; jew

(*g*) iħabrek jew jittanta li jħabrek xi membru tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku jew ta' xi korp jew organu ieħor tal-Gvern, dwar xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-Korp; jew

(*h*) jiffirma jew jiċċirkola xi petizzjoni jew dikjarazzjoni dwar xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-Korp, ħlief kif provdut b'dan l-Att jew b'kull regolamenti jew ordnijiet permanenti magħmula bis-saħħa tiegħu.

Korruzzjoni.

7. Korruzzjoni, jiġifieri, jekk membru tal-Korp -

(*a*) jirċievi xi ħaġa għal korruzzjoni; jew

(*b*) jonqos milli jagħti kont ta' jew milli jagħmel rapport minnufih u eżatt ta' xi flus jew proprjetà li huwa jkun irċieva fil-kariga uffiċjali tiegħu; jew

(*ċ*) direttament jew indirettament jitlob jew jirċievi xi gratifikazzjoni, rigal, sottoskrizzjoni jew ċertifikat, mingħajr il-kunsens tal-Kummissarju; jew

(*d*) iqiegħed lilu nnifsu taħt obbligazzjoni pekunjarja favur xi awtorità kompetenti, jew xi persuna li jkollha liċenza mogħtija mill-Kummissarju jew li dwar l-għoti jew it-tiġdid tagħha l-Pulizija jista' jkollha tirrapporta jew tagħti xhieda; jew

(*e*) jużа b'mod mhux xieraq il-kwalifika u l-kariga tiegħu bħala membru tal-Korp għal vantaġġ tiegħu privat; jew

(*f*) fil-kariga tiegħu bħala membru tal-Korp, jikteb, jiffirma jew jagħti, mingħajr l-approvazzjoni tal-Kummissarju, xi ċertifikat ta' kondotta jew rakkomandazzjoni oħra bl-iskop li jikseb impieg għal xi persuna jew li jsaħħaħ applikazzjoni ta' kull xorta; jew

(*g*) mingħajr l-approvazzjoni tal-Kummissarju, isaħħaħ applikazzjoni għall-għoti ta' liċenza ta' kull xorta; jew

(*h*) mingħajr raġuni tajba u xierqa jkun jew isir suġġett għal tfixkil pekunjarju.

Eżerċizzju mhux leġittimu jew mhux meħtieġ ta' awtorità.

8. Eżerċizzju mhux leġittimu jew mhux meħtieġ ta' awtorità, jiġifieri, jekk membru tal-Korp mingħajr raġuni tajba u xierqa -

(*a*) jagħmel arrest; jew

(*b*) jużа xi vjolenza kontra priġunier jew kull persuna oħra li magħha jista' jiġi f'kuntatt fil-qadi tax-xogħol tiegħu; jew

(*ċ*) ikun maledukat ma' xi membru tal-pubbliku.

9. Simulazzjoni ta' mard, jiġifieri, jekk membru tal-Korp ifinġi jew jesaġera xi mard jew offiża bl-iskop li jiskarta x-xogħol. Simulazzjoni ta' mard.

Assenza bla permess.

10. Assenza bla permess jew tard għax-xogħol, jiġifieri jekk membru tal-Korp mingħajr skuża raġonevoli li jkun assenti minn, jew tard għal, parata, qorti jew kull xogħol ieħor.

11. Nuqqas ta' ndafa, jiġifieri, jekk membru tal-Korp waqt ix-xogħol jew waqt il-frank bl-uniformi f'post pubbliku jkun b'leħja mhux imqaxxra, jew liebes b'mod mhux xieraq, jew maħmuġ jew traskurat fil-persuna, ilbies jew tagħmir tiegħu. Nuqqas ta' ndafa.

12. Ħsara fl-ilbies jew oġġetti oħra provduti, jiġifieri, jekk membru tal-Korp - Ħsara fl-ilbies, eċċ.

(*a*) volontarjament jew b'negliġenza jikkaġuna xi ħala, telf jew ħsara lil xi oġġett ta' lbies jew tagħmir, jew lil xi ktieb, dokument jew proprjetà oħra tal-Pulizija jew ta' xi dipartiment tal-Gvern; jew

(*b*) jonqos milli jirrapporta xi telf jew ħsara kaġunata kif intqal qabel ikun kif ikun.

13. Sokor, jiġifieri, jekk membru tal-Korp, waqt li jkun fuq ix-xogħol jew frank, ma jkunx kapaċi għax-xogħol minħabba x-xorb. Sokor.

14. Xorb waqt ix-xogħol jew talb ta' xorb, jiġifieri, jekk membru tal-Korp - Xorb waqt ix-xogħol.

(*a*) mingħajr il-kunsens tal-uffiċjal superjuri tiegħu, jixrob, jew jirċievi mingħand xi persuna oħra, xi xorb li jsakkar waqt li jkun fuq ix-xogħol; jew

(*b*) jitlob, jew jittanta li jipperswadi xi persuna oħra li tagħtih, jew li tixtri jew tikseb għalih, xi xorb li jsakkar waqt li jkun fuq ix-xogħol.

15. Dħul f'postijiet b'liċenza, jiġifieri, jekk mingħajr permess membru tal-Korp jidħol - Dħul f'postijiet b'liċenza.

(*a*) waqt li jkun fuq ix-xogħol f'xi post liċenzjat skont il-liġijiet dwar l-għoti ta' liċenzi għal xorb spirituż jew f'xi post ieħor fejn spirti jkunu maħżuna jew jitqassmu, meta l-preżenza tiegħu hemmhekk ma tkunx meħtieġa fl-eżekuzzjoni tad-dmir tiegħu; jew

(*b*) f'xi post bħal dawk bl-uniformi meta jkun frank.

16. Self, tislif jew aċċettazzjoni ta' rigali, jiġifieri, jekk membru tal-Korp jislef flus lil xi superjur fir-rank jew jissellef flus jew jaċċetta xi rigal mingħand xi inferjur fir-rank. Self ta' flus, eċċ.

17. Kundanna għal reat kriminali, jiġifieri, jekk membru tal-Korp ikun instab ħati ta' reat kriminali minn qorti. Kundanna kriminali.

18. Kompliċi f'reat kontra d-dixxiplina, jiġifieri, jekk membru tal-Korp jippermetti xi reat, jew xjentement jikkommetti att ta' kompliċità f'xi reat, kontra d-dixxiplina. Kompliċi f'reat.

19. Ksur tal-ordni, jiġifieri, jekk membru tal-Korp iġib ruħu, b'att jew omissjoni, b'xi mod ta' preġudizzju għal bonordni jew dixxiplina, Kondotta ta' preġudizzju għal bonordni.

jew xort'oħra mhux xieraq għal membru tal-Korp, u mhux provdut għalih band'oħra f'din l-Iskeda.

Tifsira.

20. Għall-finijiet ta' din l-Iskeda l-kelma "priġunier" tfisser kull persuna f'xi kustodja jew detenzjoni legali, kemm jekk kundannata, kemm jekk tkun tistenna li tiġi proċessata, kemm jekk miżmuma mill-Pulizija, kemm jekk miżmuma b'mandat jew ordni leġittimu.

IT-TIELET SKEDA

(Artikolu 38)

KODIĊI TA' PRATTIKA GĦALL-INTERROGAZZJONI TA' PERSUNI ARRESTATI

Regoli Ġeneralis

Dan il-kodiċi ta' Prattika għandu jkun aċċessibbli għal konsultazzjoni fl-Għases tal-Pulizija kollha, u f'kull post fejn normalment isiru intervisti sabiex il-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija, persuni arrestati, jew membri tal-pubbliku jkunu jistgħu jaqrawh. Meta skont dan il-Kodiċi, persuna jkollha tingħata xi informazzjoni, dik l-informazzjoni m'għandhiex tingħata meta dik il-persuna ma tkunx kapaċi tifhimha, jew tkun qed iġġib ruħha b'mod vjolenti, jew tkun teħtieġ kura medika urġenti; madankollu, dik l-informazzjoni għandha tingħata kemm jista' jkun malajr.

1. Skop tal-interrogazzjoni

Qabel xejn, ftakar li l-għan tal-interrogazzjoni hu biex jiġi eżaminat jekk is-suspett raġonevoli f'min ikun qed jiġi interrogat ikunx validu jew le, u jekk ikun validu, biex jiġbor il-fatti u l-provi favur u kontra l-persuna interrogata għall-fini li dik il-persuna titressaq quddiem Qorti tal-Ġustizzja, jekk ikun hemm provi biżżejjed.

2. L-importanza tal-istqarrijiet

Billi l-istqarrija tal-persuna li tkun qed tiġi interrogata hija ta' importanza ewlenija bħala prova, hu importanti li ma jsir xejn matul l-intervista li jista', ukoll bl-inqas mod possibbli, jitfa' dubju fuq il-validità tal-istqarrija; u minħabba fl-importanza tal-istqarrija bħala prova, il-Qrati tagħna huma stretti u metikolużi fil-kriterji li huma adottaw biex jiżguraw li dikjarazzjoni tkun saret b'mod konformi mal-artikolu 658 tal-Kodiċi Kriminali, jiġifieri li l-istqarrija tkun ġiet magħmula "volontarjament u ma ġietx imġiegħla jew meħuda b'theddid jew b'biża', jew b'wegħdiet jew bi twebbil ta' vantaġġi".

3. Fejn tista' ssir l-interrogazzjoni

Bħala regola, l-interrogazzjoni għandha ssir fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija jew f'Għassa tal-Pulizija jew f'postijiet oħra taħt il-kontroll tal-Pulizija, ħlief meta jkun hemm raġunijiet serji li jkunu jindikaw li dan ikun ser jippreġudika serjament l-investigazzjonijiet.

4. Twiddiba

Il-persuna li tkun qed tiġi interrogata għandha d-dritt li tirrifjuta milli twieġeb għal xi mistoqsija li ssirilha.

Għal dawn ir-raġunijiet, qabel ma ssir l-interrogazzjoni ta' persuna suspettata li tkun għamlet reat, għandha tingħata twissija jew twiddiba f'din il-forma li ġejja:

"M'intix obbligat li titkellem sakemm ma tkunx tixtieq li titkellem, imma dak li tgħid jista' jinġieb bi prova.".

Meta tkun tapplika r-regola tal-inferenza skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, it-twiddiba għandha tkun kif ġej:

"M'intix obbligat li titkellem sakemm ma tkunx tixtieq li titkellem, imma dak li tgħid jista' jinġieb bi prova; madankollu, jekk ma tkun trid tgħid xejn jew tonqos milli ssemmi xi fatt, il-Qorti jew il-ġudikant jistgħu jaslu għal regola ta' inferenza li tammonta għal prova korroborattiva, jekk matul il-proċess inti tressaq xi difiża li tkun ibbażata fuq xi fatt li ma tkunx semmejt matul l-interrogazzjoni.".

PROĊEDURI KIF ISSIR L-INTERROGAZZJONI

5. Identifikazzjoni tal-Uffiċjali tal-Pulizija

Min ikun qed imexxi l-interrogazzjoni u kull persuna oħra preżenti għandha tidentifika lilha nnifisha ma' min ikun qed jiġi interrogat.

6. Jitniżżel bil-miktub li tkun ingħatat it-twiddiba

Il-fatt li tingħata t-twiddiba msemmija fir-regola 4 għandu jiġi reġistrat fl-istqarrija nnifisha, u min ikun qed jiġi interrogat għandu jingħata l-opportunità li jiffirma fi tmiem il-paragrafu fejn dan jitniżżel.

7. Dettalji ta' dak li jitniżżel

Meta, wara li tingħata t-twiddiba, min ikun qed jiġi interrogat jiddeċiedi li jagħmel stqarrija, għandu jitniżżel dan li ġej: il-post fejn tkun saret l-istqarrija, il-ħin li fih tkun inbdiet u ntemmet l-interrogazzjoni, kull perjodu ta' interruzzjoni, u l-ismijiet ta' kull min ikun preżenti matul l-interrogazzjoni.

L-uffiċjal investigatur għandu dejjem jgħarraf lil min ikun suspettat qabel ma tittieħed xi stqarrija bil-miktub dwar ir-reat li jkun qed jiġi investigat.

8. Proċedura għall-abbozzar ta' stqarrija

Kemm jista' jkun, l-istqarrija għandu jkun fiha l-kliem eżatti li jintużaw minn min ikun suspettat, mingħajr ebda użu ta' vokabularju "uffiċjali". Meta ċ-ċirkostanzi jkunu hekk jindikaw, min ikun suspettat għandu jitħalla jikteb l-istqarrija tiegħu nnifsu, u dan il-fatt għandu jiġi

mniżżel fl-istqarrija nnifisha. Il-persuna suspettata għandha tiġi mistiedna tiffirma l-istqarrija. Madankollu, "it-twiddiba" għandha dejjem titniżżel fil-bidu tad-dokument ukoll meta min ikun qed jiġi interrogat ikun biħsiebu jikteb l-istqarrija tiegħu nnifsu.

Tinsiex li wkoll jekk l-istqarrija ma tiġix iffirmata, din xorta tista' tinġieb bi prova; madankollu, ir-raġuni li ġġib il-persuna interrogata għaliex ma tkunx qed tiffirma l-istqarrija għandha titniżżel.

Ebda spazju vojt ma għandu jitħalla fl-istqarrija ħlief it-truf fuq kull naħa.

9. L-istqarrija għandha tinqara mis-suspettat kriminali

Meta tintemm il-kitba tal-istqarrija minn uffiċjal tal-pulizija, min ikun qed jagħmilha għandu jintalab jaqra kopja tagħha u li jista' jagħmel kull stqarrija ulterjuri li fiha jista' jagħmel korrezzjonijiet, tibdiliet jew żidiet skont ma jixtieq. Jekk min ikun ġie interrogat ma jkunx jista' jew jirrifjuta jaqra l-istqarrija, l-istqarrija għandha tinqara lill-persuna suspettata. Wara dan, il-persuna suspettata għandha tintalab tiffirmaha fi tmiemha u tinizjala kull paġna kif ukoll kull stqarrija ulterjuri li tiddeċiedi li tagħmel.

10. Iffirmar tal-Istqarrija mill-pulizija

L-uffiċjal li jkun qed imexxi l-interrogazzjoni għandu jiffirma l-istqarrija fi tmiemha, preferibbilment taħt il-firma, jekk ikun hemm, tal-persuna interrogata; l-uffiċjal, u kull min ikun qiegħed jassistih għandu jiffirma dikjarazzjoni li tkun tgħid li l-istqarrija tkun inqrat lill-persuna inkwistjoni li setgħet ukoll taqra kopja tagħha.

11. X'għandu jitniżżel fir-*records* ta' persuni arrestati

Għandu jitniżżel kull intervall li jkun hemm matul l-interrogazzjoni. Ir-*records* għandhom ukoll jindikaw kull ħin meta l-persuna interrogata tingħata xi ikel jew xorb. Kull talba li ssir mill-persuna arrestata matul l-interrogazzjoni għandha tiġi reġistrata bil-miktub u dik it-talba għandha tifforma parti mir-*records* tal-kustodja tad-detenut.

12. Regola kontra xi interrogazzjoni matul il-lejl

Persuna għandha biss tiġi interrogata matul il-lejl meta dan ikun indispensabbli għall-investigazzjoni jew għax ikun jevita milli jtawwal iż-żmien tal-arrest. Għandu jgħaddi żmien biżżejjed bejn interrogazzjoni u oħra biex dik il-persuna tkun tista' tistrieħ. L-interrogazzjoni m'għandhiex titkompla meta d-detenut ikun hekk għajjien li l-fakultajiet ta' rieda u fehim ikunu mittiefsa.

13. Żmien ta' mistrieħ

F'kull perjodu ta' 24 siegħa, l-arrestat għandu jitħalla jistrieħ għal perjodu kontinwu ta' mill-anqas 8 sigħat, mhux interrotti b'xi interrogazzjoni, ivvjaġġar jew interruzzjoni kkaġunata mill-

investigazzjoni. Bħala regola, dan il-perjodu għandu jkun matul il-lejl. Dan il-perjodu ta' mistrieħ ma għandux ikun interrott jew pospost sakemm ma jkunx hemm raġunijiet validi li jkunu jindikaw li jekk ma jkunx hemm interruzzjoni jew posponiment bħal dawk x'aktarx:

(*a*) li jkun hemm riskju gravi ta' ħsara lil persuni, jew dannu lil proprjetà jew telf sostanzjali;

(*b*) iż-żmien ta' arrest jittawwal b'mod mhux meħtieġ;

(*ċ*) l-investigazzjoni tiġi serjament preġudikata.

Ebda xorb alkoħoliku m'għandu jingħata lill-persuni arrestati, kemm-il darba dan ma jiġix preskritt minn tabib.

Għandhom isiru waqfiet fl-interrogazzjoni f'ħinijiet tal-ikel normali, u għandu jkun hemm ukoll waqfiet qsar għal xi kolazzjon f'intervalli ta' madwar sagħtejn, bla ħsara għad-diskrezzjoni tal-uffiċjal investigatur li jdewwem il-ħin għal kolazzjon jekk ikollu tassew għaliex jaħseb li dan x'aktarx:

(*a*) ikun jinvolvi riskju ta' ħsara għal persuni jew telf gravi ta' proprjetà, jew dannu li jista' jsir fiha;

(*b*) idewwem b'mod mhux meħtieġ il-ħelsien mill-kustodja tal-persuna; jew

(*ċ*) xort'oħra jippreġudika r-riżultat tal-investigazzjoni.

14. Qerq bil-kliem

L-użu ta' xi qerq bil-kliem biex iwassal persuna tagħmel stqarrija ma jkunx projbit (bħal "diġà nafu kollox dwar il-każ; sħabek diġà stqarrew kollox").

15. Ħsieb speċjali għall-minorenni

Għandu jingħata ħsieb speċjali meta jkunu qegħdin jiġu interrogati persuni taħt it-18-il sena. Kemm jista' jkun, u jekk dan ma jkunx ta' preġudizzju għall-investigazzjoni, dawn il-persuni għandhom jiġu intervistati fil-preżenza ta' xi wieħed mill-ġenituri, jew it-tutur tagħhom, jew fil-preżenza ta' xi persuna oħra, li ma tkunx membru tal-Korp tal-Pulizija, li jkun tal-istess sess bħall-persuna interrogata, bħal min ikollu l-ħsieb u l-kustodja effettiva tal-minorenni, jew ħaddiem soċjali.

Żgħażagħ u tfal li jkunu jattendu l-iskola jew xi istituzzjoni edukattiva oħra m'għandhomx, kemm jista' jkun, jiġu arrestati jew interrogati l-iskola. Meta jkun daqstant meħtieġ li l-intervista ssir l-iskola, dan għandu jsir fil-preżenza tal-kap tal-iskola.

16. Oppressjoni

Kull forma ta' mġiba li tista' tkun tammonta għal trattament inuman u degradanti, jew kull forma ta' tortura fiżika jew mentali, hi mhux biss projbita imma tammonta għal reat taħt l-artikolu 139A tal-Kodiċi Kriminali. Għar-reat hemm piena ta' massimu ta' disa' (9) snin priġunerija.

Għaldaqstant għandhom jittieħdu l-passi kollha mhux biss biex ma tiġrix dik l-imġiba, imma wkoll li ma ssir ebda azzjoni li tista' wkoll tagħti lok għal allegazzjonijiet ta' trattament ħażin.

Għalhekk,

(*a*) min ikun qed jiġi interrogat għandu dejjem u f'kull waqt joqgħod bilqiegħda, jekk ikun hekk jixtieq, matul l-interrogazzjoni;

(*b*) huwa projbit kull kliem mhux xieraq, theddid, daħk ta' diżapprovazzjoni u mossi li jheddu;

(*ċ*) taħt ebda ċirkostanza ma għandha persuna li tkun preżenti waqt l-interrogazzjoni, iżżomm jew turi xi arma tan-nar jew xi arma oħra, ukoll jekk biss biċ-ċajt; madankollu, id-detenut jista' jintwera dawk l-armi tan-nar jew armi li jkollhom x'jaqsmu mal-investigazzjoni, meta dan ikun meħtieġ;

(*d*) ħadd m'għandu, meta jkun qed jiġi interrogat, jiġi marbut b'xi ħabel, katina jew tagħmir ieħor, imma jista' jiġi mmanettjat jekk dan ikun raġonevolment ġustifikat għas-sigurezza tiegħu jew dik ta' persuni oħra jew sabiex jinżamm milli jaħrab.

L-uffiċjal investigatur għandu jiftakar li kull detenut individwali jkollu ċ-ċirkostanzi partikolari tiegħu u għandu jieħu ħsieb speċjali li dwar persuni partikolarment timidi jew debboli ma jsir xejn li jitfa' dubju fuq il-volontarjetà tal-istqarrija tagħhom.

17. L-interrogazzjoni ta' persuni b'diżabilità u persuni oħra

(*a*) Jekk l-uffiċjal tal-pulizija jkun jidhirlu li persuna li jkun beħsiebu jinterroga jkollha diżabilità intellettwali li jqajjem dubju dwar jekk il-persuna tistax tifhem il-mistoqsijiet li jsirulha, jew li tirrendi lill-persuna x'aktarx miftuħa għal suġġestjoni, l-uffiċjal għandu juża attenzjoni partikolari fil-mistoqsijiet li jagħmel u meta jkun qed jifli kemm għandu joqgħod fuq ir-risposti. Kemm jista' jkun, persuna b'diżabilità intellettwali għandha tiġi interrogata biss fil-preżenza ta' ġenitur, jew it-tutur tagħha jew xi persuna oħra, li ma tkunx membru tal-Korp tal-Pulizija, u li tkun tal-istess sess bħall-persuna li tkun qed tiġi interrogata, bħal min ikollu l-kura u l-kustodja effettiva tal-persuna b'diżabilità jew xi ħaddiem soċjali;

(*b*) dokument li jkun jirrapporta interrogazzjoni ma' persuna b'diżabilità intellettwali (wara li l-uffiċjal investigatur ikun aċċerta ruħu li l-persuna interrogata kienet kapaċi tagħmel l-istqarrija) għandu jiġi offrut għall-firma mhux biss tal-persuna b'diżabilità imma wkoll lil ommu jew lil missieru jew lil xi persuna oħra li tkun qed issieħbu u li tkun preżenti waqt l-interrogazzjoni; għandu jittieħed ħsieb li jiġu verifikati l-fatti kollha dikjarati u li meta jkun possibbli tinkiseb korroborazzjoni;

(*ċ*) fil-każ ta' persuni potenzjalment vulnerabbli, (bħal persuni taħt l-influwenza ta' mediċinali, alkoħol, mediċina, jew li jkunu fi stat ta' xokk) għandhom jittieħdu prekawzjonijiet sabiex jiġi żgurat li l-istqarrija ssir minnhom meta jkunu kapaċi japprezzaw is-sinifikat tal-mistoqsijiet u tweġibiet tagħhom, u li l-istqarrija ma tkunx ir-riżultat ta' xi influwenza mhux dovuta mill-uffiċjal investigatur.

Il-Kummissarju għandu jagħmel regoli dwar l-interrogazzjoni, meta jkollu għaliex jaħseb li persuna tkun jew marida jew truxa. L-uffiċjali investigaturi m'għandhomx jgħaddu għal interrogazzjoni mingħajr l-intervent u ċertifikazzjoni bil-quddiem li tingħata minn tabib, dwar kemm ikun adatt li ssir l-interrogazzjoni.

18. Stqarrijiet f'ilsna li ma jkunux il-Malti jew l-Ingliż

Ħadd ma għandu jiġi interrogat mingħajr interpretu jekk dik il-persuna -

(*a*) ma tkunx tifhem l-ilsien Malti jew Ingliż; jew

(*b*) min ikun qed imexxi l-interrogazzjoni ma jkunx jifhem l-ilsien mitkellem mill-persuna interrogata.

Fil-każ ta' persuna li tagħmel stqarrija f'ilsien li ma jkunx il-Malti jew l-Ingliż:

(*a*) l-interpretu jew l-uffiċjal li jirċievi l-istqarrija għandu jniżżel l-istqarrija bl-ilsien li ssir bih;

(*b*) għandha ssir traduzzjoni għall-Malti eventwalment u din tinthemeż bħala esibit mal-istqarrija oriġinali;

(*ċ*) tkun biss l-istqarrija oriġinali li tenħtieġ li tiġi offruta lil min ikun għamel l-istqarrija.

19. Effett ta' dan il-Kodiċi

In-nuqqas ta' osservanza ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi ma jinvalidax l-istqarrija li tkun ittieħdet, kemm-il darba dak in-nuqqas ta' osservanza ma jkunx ixejjen l-volontarjetà tal-istqarrija. Madankollu, jistgħu jinbdew proċedimenti dixxiplinari kontra persuni li ma josservawx id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi.

20. Regoli ta' gwida

Finalment għandu jitfakkar li dawn ir-regoli ta' tmexxija qegħdin jiġu ċirkolati mhux biss biex jipprevjenu l-għemil ta' xi ħaġa li tkun projbita mill-Kostituzzjoni jew il-liġi ta' Malta, imma wkoll sabiex jiġu evitati allegazzjonijiet minn persuni arrestati ta' xi trattament mhux kif imiss matul l-arrest tagħhom. Għaldaqstant, l-osservanza ta' dawn ir-regoli mhux biss ittejjeb ix-xbieha tal-Korp tal-Pulizija f'għajnejn il-pubbliku, imma wkoll tiżgura inqas problemi għall-Pulizija meta jiġu biex eventwalment iġibu prova tal-validità ta' stqarrijiet li jsiru minn persuni arrestati.

IR-RABA' SKEDA

(Artikolu 101)

REGOLAMENTI TAL-1990 DWAR IL-PENSJONIJIET TAL-PULIZIJA

Regolamenti Ġenerali

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti tal-1990 dwar il-Pensjonijiet tal-Pulizija.

Lil min u b'liema rati jingħataw il-pensjonijiet.
Emendat: A.L. 10 tal-2024; A.L. 281 tal-2024.

2. (1) Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Pulizija ta' Malta iżjed 'il quddiem imsejjaħ l-Att, u ta' dawn ir-Regolamenti, lil kull uffiċjal tal-Pulizija li jkun ilu fil-Korp għal għaxar snin jew iżjed, tista' tingħata pensjoni bir-rata ta' waħda minn erba' mija u ħamsin tal-ħlas tiegħu pensjonabbli għal kull xahar sħiħ ta' servizz pensjonabbli, suġġetta għal-limitazzjoni msemmija fl-artikolu 125 tal-Att.

(2) Għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti, il-frażi "uffiċjal tal-Pulizija" għandha tinkludi persuni li servew mal-Forzi Armati ta' Malta u mas-Servizzi Korrettivi ta' Malta qabel ma servew fil-Korp tal-Pulizija u kull perjodu mhux maqtugħ ta' servizz mal-Forzi Armati ta' Malta u mas-Servizzi Korrettivi ta' Malta qabel il-perjodu ta' servizz bħala uffiċjal tal-Pulizija, għandu jiġi kalkolat bħala servizz f'korp dixxiplinat u jikkwalifika għal pensjoni skont it-termini u l-kondizzjonijiet tal-Att:

Iżda kwalunkwe uffiċjal tal-pulizija fis-servizz għandu jkollu ż-żmien ta' servizz matul kwalunkwe kors ta' taħriġ bażiku full-time mħallas jew taħriġ għall-kadetti full-time mħallas meqjus bħala servizz ma' korp dixxiplinat mat-tlestija b'suċċess tal-imsemmi kors, għall-finijiet ta' pensjoni skont it-termini u l-kondizzjonijiet tal-Att:

Iżda wkoll li l-perjodu li jkun serva bħala Uffiċjal tal-Pulizija għall-Patrol u għall-Appoġġ tal-Komunità għall-perjodu li ma jeċċedix ħames (5) snin għandu jitqies bħala servizz mal-Korp ladarba l-uffiċjal jingħaqad mal-Korp bħala uffiċjal regolari tal-pulizija, u għandu jkollu is-snin ta' servizz imwettqa bħala Uffiċjal tal-Pulizija għall-Patrol u għall-Appoġġ tal-Komunità jgħoddu fuq proporzjon ta' 1:0.5 sabiex jiġi kunsidrat fuq bażi nozzjonali għall-fini ta' skala ta' salarju u għall-fini li jissieħeb fil-Korp bħala uffiċjal ġuramentat.

Is-servizz m'għandux ikun maqtugħ.

3. Is-servizz li għalih tista' tingħata pensjoni ma għandux ikun maqtugħ, ħlief fil-każijiet li fihom is-servizz ikun ġie maqtugħ minħabba li tneħħiet il-kariga jew ġie sospiż għal xi żmien l-impieg, u mhux minħabba imġiba ħażina jew irtir volontarju mill-impieg:

Iżda, iż-żmien ta' servizz qabel ma s-servizz ikun ġie maqtugħ jista' jiġi kkalkolat għall-pensjoni, flimkien maż-żmien tas-servizz wara li dan ikun ġie maqtugħ:

(*a*) jekk iż-żmien kollu ta' bejn is-servizz u ieħor l-uffiċjal

ikun għaddih f'impieg ieħor fis-servizz tar-Repubblika; jew

(*b*) fil-każ meta dak l-uffiċjal tal-Pulizija, wara li jkun irriżenja mill-Korp, ikun sussegwentement issejjaħ lura fil-Korp bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru minħabba fl-esiġenzi tal-Korp, u dik is-sejħa lura tiġi ċertifikata mill-Prim Ministru.

Salarji li jitqiesu għal kalkolu ta' pensjoni.

4. (1) Għall-fini biex jiġi kalkolat l-ammont tal-pensjoni ta' uffiċjal tal-Pulizija li kellu perijodu ta' mhux anqas minn tliet snin ta' servizz pensjonabbli skont l-Att qabel l-irtirar tiegħu -

(*a*) fil-każ ta' uffiċjal tal-Pulizija li jkun żamm l-istess kariga għal żmien ta' tliet snin minnufih qabel id-data tal-irtir tiegħu, għandhom jitqiesu l-ħlasijiet pensjonabbli annwali sħaħ li jkun imgawdi f'dik id-data dwar dik il-kariga;

(*b*) fil-każ ta' uffiċjal tal-Pulizija li f'xi żmien matul dak il-perjodu ta' tliet snin ikun ġie trasferit minn kariga għal oħra, iżda li l-ħlasijiet pensjonabbli tiegħu ma jkunux tbiddlu minħabba dak it-trasferiment jew trasferimenti, ħlief bl-għoti ta' xi żjieda fl-iskala, għandhom jitqiesu l-ħlasijiet pensjonabbli annwali sħaħ li jkun igawdi fid-data tal-irtirar tiegħu dwar il-kariga li kellu f'dak iż-żmien;

(*ċ*) f'każijiet oħra għandu jitqies it-terz tat-total tal-ħlasijiet pensjonabbli li jkun igawdi l-uffiċjal tal-Pulizija dwar is-servizzi tiegħu matul it-tliet snin tas-servizz tiegħu minnufih qabel id-data tal-irtirar tiegħu:

Iżda -

(i) jekk dak it-terz ikun anqas mill-ogħla ħlasijiet pensjonabbli annwali li hu jkun igawdi fid-data ta' xi trasferiment f'dak iż-żmien ta' tliet snin għandhom jitqiesu dawk il-ħlasijiet pensjonabbli annwali; u

(ii) jekk dak it-terz ikun anqas mill-ħlasijiet pensjonabbli annwali li hu kien igawdi fid-data tal-irtirar tiegħu, kieku baqa, f'xi kariga li minnha ġie trasferit f'xi żmien matul dak il-perijodu ta' tliet snin, u kien irċieva ż-żidiet kollha fl-iskala li, fil-fehma tal-Prim Ministru kienu jingħataw lilu għandħom jitqiesu l-ħlasijiet pensjonabbli annwali li kien ikun hekk igawdi.

(2) Għall-fini biex jiġu stabbiliti skont is-subregolament (1) il-ħlasijiet pensjonabbli li uffiċjal tal-Pulizija kellu jew kien ikollu, skont il-każ, huwa għandu jitqies -

(*a*) li kien fis-servizz bil-ħlasijiet pensjonabbli sħaħ matul il-perijodu ta' tliet snin minnufih qabel id-data tal-irtirar tiegħu; u

(*b*) li kellu l-benefiċċju ta' kull żjieda minħabba reviżjoni ta' salarji fil-ħlasijiet pensjonabbli ta' kull kariga tiegħu

bħallikieku dik iż-żjieda kellha titħallas matul dak il-perjodu ta' tliet snin.

(3) Għall-fini ta' kalkolu tal-ammont tal-pensjoni ta' uffiċjal tal-Pulizija li kellu perijodu ta' anqas minn tliet snin servizz pensjonabbli qabel l-irtirar tiegħu -

(*a*) għandha titqies il-medja tal-ħlasijiet pensjonabbli annwali li kellu matul dak il-perijodu;

(*b*) għandu jitqies li kien fis-servizz bil-ħlasijiet pensjonabbli sħaħ matul dak il-perijodu;

(*ċ*) għandu jitqies li kellu l-benefiċċju ta' kull żjieda minħabba reviżjoni ta' salarji fil-ħlasijiet pensjonabbli ta' kull kariga tiegħu bħallikieku dik iż-żjieda kellha titħallas matul dak il-perijodu; u

(*d*) il-perjodi li fihom huwa ma kienx jattendi għax-xogħol bil-*leave* mingħajr salarju, mogħti minħabba raġunijiet ta' ħtieġa pubblika bl-approvazzjoni tal-President, u li fihom hu ma kienx ikkwalifika għal pensjoni rigward servizz pubbliku ieħor.

(4) F'ebda ċirkostanzi ma għandhom il-ħlasijiet pensjonabbli li għandhom jitqiesu jkunu iżjed mill-ħlasijiet pensjonabbli annwali sħaħ li kellu l-uffiċjal tal-Pulizija fid-data tal-irtirar tiegħu dwar il-kariga li jkollu dak iż-żmien.

(5) Fil-każ ta' uffiċjal tal-Pulizija li għalih japplika r-regolament 5(1)(*d*), id-data tal-irtirar tiegħu għandha -

(*a*) meta dak l-uffiċjal jilħaq l-età tal-irtirar; jew

(*b*) meta dak l-uffiċjal kien ikun, li ma kenitx għat-tkeċċija tiegħu, għalaq 25 sena servizz; jew

(*ċ*) meta dak l-uffiċjal imut,

qabel ma t-tkeċċija tiegħu tkun ġiet dikjarata nulla mill-awtorità kompetenti, titqies li tkun id-data meta dak l-uffiċjal jilħaq l-età tal-irtirar, jew id-data meta jkun għalaq 25 sena servizz, jew id-data meta jmut, skont liema tiġi l-ewwel, u l-ħlasijiet pensjonabbli tiegħu li għandhom jitqiesu għandhom ikunu dawk li hu kieku kien qiegħed jirċievi f'dik id-data li kieku ma kienx hekk tkeċċa.

Kalkolu ta' pensjonijiet.

5. (1) Għall-finijiet ta' kalkolu tal-ammont ta' pensjoni ta' uffiċjal tal-Pulizija, il-perijodi li ġejjin għandhom jitqiesu bħala servizz pensjonabbli:

(*a*) il-perjodi li fihom huwa kien jattendi għax-xogħol;

(*b*) il-perjodu li fih irċieva nofs salarju;

(*ċ*) il-perjodi li fihom huwa ma kienx jattendi għax-xogħol bil-*leave* b'salarju sħiħ jew b'nofs salarju;

(*d*) il-perijodu wara t-tkeċċija mill-Korp, meta dik it-tkeċċija tiġi sussegwentement dikjarata minn awtorità kompetenti li kienet invalida, saż-żmien tat-tqegħid tiegħu lura mill-ġdid, jew id-data meta dak l-uffiċjal tal-Pulizija kien ikun għalaq 25 sena servizz, jew id-data meta dak l-uffiċjal

tal-Pulizija jkollu jirtira minħabba fl-età, jew id-data meta dak l-uffiċjal imut, skont liema tiġi l-ewwel.

U l-perijodi li fihom huwa kien nieqes bil-*leave*, minbarra dawk imsemmijin hawn fuq, għandhom jitnaqqsu mis-servizz kollu tal-uffiċjal sabiex jintlaħaq il-perjodu ta' servizz pensjonabbli tiegħu.

(2) Għall-finijiet tas-subregolament (1)(*d*) u għall-finijiet tar-regolament 4(5), il-kelma "tkeċċija" għandha titqies li tinkludi "irtirar obbligatorju għal raġuni ta' interess pubbliku" u l-kelma "tkeċċa" għandha tinftiehem bl-istess mod.

Servizz magħmul fil-kariga ta' ħaddieħor.

6. Meta uffiċjal jaġixxi flok ħaddieħor f'kariga pensjonabbli fil-Korp, iż-żmien ta' dan is-servizz jista' jingħadd bħala servizz pensjonabbli taħt l-Att.

Basta li -

(*a*) iż-żmien illi fih l-uffiċjal ikun aġixxa ma jkunx biċċa mis-servizz pensjonabbli tal-uffiċjal li qabel kien fil-kariga, u m'għandux jiġi kkalkolat bħala biċċa mis-servizz pensjonabbli ta' dan l-uffiċjal fil-Korp taħt dan l-Att;

(*b*) sewwa sew qabel dan iż-żmien ta' servizz jew sewwa sew warajh ikun hemm servizz fi kwalità effettiva fil-Korp.

Tneħħija ta' kariga jew organizzazzjoni mill-ġdid ta' kariga.

7. Jekk uffiċjal tal-Pulizija jirtira jew jitneħħa mill-Korp minħabba t-tneħħija tal-kariga tiegħu, inkella sabiex jagħti lok li jsir aħjar il-Korp biex b'hekk jista' jkun hemm iżjed effiċjenza u ekonomija, lil dan l-uffiċjal tista' tingħata pensjoni:

Iżda, madankollu, jekk huwa jkun ilu fil-Korp għal anqas miż-żmien ta' għaxar snin, meħtieġ biex jikkwalifikah għal pensjoni jista' jiġi mogħti pensjoni kkalkolata skont ir-regolament 2 bħallikieku ma kien hemm ebda żmien ta' kwalifika:

Iżda wkoll din il-pensjoni tingħata taħt il-kondizzjoni illi hu jista' jerġa' jiġi msejjaħ għas-servizz fil-Korp:

Iżda, barra minn dan, jekk dan l-uffiċjal tal-Pulizija ma jkunx tajjeb għal impieg ieħor fil-Korp jew jekk ma jkunx hemm raġuni ta' tama, fil-fehma tal-Prim Ministru, illi fi żmien qasir jista' jerġa' jiġi mpjegat, tista' tiġi lilu mogħtija pensjoni mingħajr il-kondizzjoni msemmija hawn fuq.

Rati ta' Pensjoni meta karigi jiġu mneħħija.

8. Uffiċjal tal-pulizija li l-kariga tiegħu tiġi mneħħija, tista' tingħatalu żjieda fil-pensjoni bir-rata ta' waħda minn sittin tal-ħlas tiegħu pensjonabbli fis-sena għal kull perijodu sħiħ ta' tliet snin servizz pensjonabbli:

Iżda -

(*a*) iż-żjieda m'għandha f'ebda każ taqbeż il-għaxra minn sittin; u

(*b*) ebda żjieda m'għandha ssir b'mod illi tikkwalifika

uffiċjal għal pensjoni ta' valur fis-sena ogħla minn dak li għalih huwa kien ikun ikkwalifikat b'tul ta' servizz meta jilħaq l-età li fiha huwa jista' jiġi mġiegħel li jirtira, jew għal pensjoni ta' valur fis-sena ogħla mill-massimu stabbilit fl-artikolu 125 tal-Att.

Uffiċjali li jirtiraw minħabba ħsara fil-persuna.

9. Meta uffiċjal tal-Pulizija tiġrilu ħsara permanenti fil-persuna li twassal għal diżabilità permanenti -

(*a*) mingħajr ħtija tiegħu; u

(*b*) filwaqt li jkun qiegħed jaqdi dmirijietu; u

(*ċ*) minħabba f'tali korriment huwa inkapaċi li jaqdi l-ebda rwol ieħor fil-Korp; u

(*d*) ikun ġie debitament iċċertifikat minn Bord dwar il-Korrimenti maħtur mill-Ministru responsabbli għall-Pulizija skont l-ewwel proviso tal-paragrafu 123(*e*),

dak l-uffiċjal għandu jkun intitolat għal ħlas ta' pensjoni bħallikieku huwa kien temm il-25 sena servizz.

Pensjoni lil nisa romol ta' uffiċjali maqtula waqt is-servizz.

10. (1) Meta uffiċjal tal-pulizija, mhux minħabba f'xi nuqqas tiegħu, imut b'konsegwenza diretta li jkun żvolġa d-dmirijiet tax-xogħol tiegħu, id-dipendenti tiegħu, sakemm ma jkunx prekluż mil-liġi, ikunu intitolati għall-ħlas tal-pensjoni, kif jidher hawn taħt.

(2) Għall-fini tas-subregolament (1), il-ħlas tal-pensjoni tiegħu għandu jiġi mogħti lil:

(*a*) il-konjuġi jew sieħeb superstiti tal-mejjet sakemm dan il-konjuġi jerġa' jiżżewweġ jew is-sieħeb jidħol f'unjoni oħra ta' status ekwivalenti skont l-Att dwar l-Unjoni Ċivili, jew jilħaq l-età pensjonabbli; jew

(*b*) fin-nuqqas ta' konjuġi jew sieħeb eliġibbli, it-tifel jew it-tfal tal-mejjet sakemm dak it-tifel jew tfal jilħaq l-età ta' 18-il sena jew sakemm dak it-tifel jew tfal jilħaq l-età ta' 23 sena jekk jattendi istituzzjoni edukattiva *full-time*; jew

(*ċ*) fin-nuqqas ta' tfal, ġenitur jew qarib immedjat tal-familja li kien ikun jiddependi minnu għall-manteniment, għal perjodu ta' 5 snin mill-mewt tal-uffiċjal tal-Pulizija sakemm dan ikun fi stat ta' dipendenza:

Iżda l-ħlas tal-pensjoni mogħti lit-tifel jew lit-tfal kif previst fil-paragrafu (*b*) għandu jinqasam b'mod ugwali u, fil-każ ta' minuri, fdat lill-gwardjan legali tagħhom kif stabbilit fl-Att dwar il-Protezzjoni tat-Tfal (Ħarsien Alternattiv).

Kap. 569.

L-imġiba tajba hija meħtieġa.

11. (1) Il-pensjonijiet ikkalkolati bir-rati msemmijin hawn fuq, jingħataw biss fil-każ ta' servizz li jkun sar tassew bil-fedeltà u b'mod meritevoli.

(2) Meta l-fedeltà u bżulija tal-uffiċjal ma jilħqux l-ewwel grad ta' mertu, il-kalkolu jista' jsir b'rati anqas minn dawk imsemmijin hawn fuq.

Ħlasijiet transkonfini.

12. Pensjonijiet, gratifikazzjonijiet u *allowances* li jitħallsu taħt dawn ir-regolamenti għandhom jiġu wkoll imħallsa lill-persuna li jkollha jedd għalihom fi Stati Membri oħra tal-Komunità Ewropea

netti minn kull taxxa u ħlasijiet relattivi għat-trasferiment tagħhom skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 98/49/EC tad-29 ta' Ġunju, 1998 dwar is-salvagwardja tad-drittijiet tal-pensjoni supplimentari ta' persuni impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità.

Tagħrif dwar persuni li jkollhom jedd għal pensjoni, gratifikazzjoni jew *allowance*.

13. Meta uffiċjal tal-pulizija li dawn ir-regolamenti japplikaw dwaru jintbagħat jaħdem fi Stat Membru ieħor tal-Komunità Ewropea, dak l-uffiċjal tal-Pulizija jkollu jedd jirċievi tagħrif adegwat dwar il-jeddijiet li jkollu taħt ir-regolament 12.

Żieda fil-ħlas pensjonabbli. *Miżjud: A.L. 312 tal-2023. Emendat: A.L. 124 tal-2024; A.L. 271 tal-2024; A.L. 14 tal-2025.*

14. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament għandhom japplikaw għal uffiċjali li jkunu fis-servizz fl-1 ta' Ottubru 2023 jew wara:

Iżda uffiċjali li rtiraw matul is-sena 2023 minħabba li laħqu l-età tal-pensjoni jew ġew boarded out minħabba raġunijiet mediċi għandhom ukoll jibbenefikaw minn dawn id-dispożizzjonijiet:

Iżda wkoll dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw għal uffiċjali li reġgħu ngħaqdu bħala membri tal-Korp diment li jservu għal perjodu ta' mill-inqas erba' (4) snin mid-data li reġgħu ngħaqdu mal-Korp, hekk kif stipulat fis-subregolament (2).

(2) Ħlief jekk espressament provdut xort'oħra f'dan l-Att u fi kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu, uffiċjal li jkun għamel ħamsa u għoxrin (25) sena servizz u jiddeċiedi li jibqa' fil-Korp għal perjodu addizzjonali ta' erba' (4) snin għandu jkun intitolat għal żieda ta' tlieta u għoxrin fil-mija (23%) fil-pensjoni tiegħu.

(3) Jekk l-uffiċjal jibqa' jservi wara d-disgħa u għoxrin (29) sena fis-servizz skont is-subregolament (2), huwa għandu jkun intitolat għal somma addizzjonali ekwivalenti għal sitt (6) xhur salarju bażiku għal kull sena addizzjonali ta' servizz, liema perjodu addizzjonali ta' servizz għall-finijiet tal-imsemmi ħlas ma għandux jeċċedi massimu ta' erba' (4) snin servizz.

(4) Bla ħsara għas-subregolament (3), l-uffiċjal għandu jingħata gratifikazzjoni fuq bażi *pro rata* jekk sena sħiħa jew snin sħaħ ta' servizz ma jkunux kompluti minħabba mard jew jekk l-uffiċjal ikun laħaq l-età tal-irtirar kif imfissra fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali.

Kap. 318.

(5) Il-gratifikazzjonijiet skont dawn ir-regolamenti għandhom jitħallsu mal-irtirar tal-uffiċjal jew meta jilħaq tlieta u tletin (33) sena servizz:

Iżda fuq talba tal-benefiċjarju, għandhom jitħallsu gratifikazzjonijiet fl-aħħar ta' kull waħda mill-erba' (4) snin koperti minn din id-dispożizzjoni.

(6) Fejn uffiċjal ikun temm ħamsa u għoxrin (25) sena ta' servizz mal-Korp, ikun issodisfa wkoll il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-regolament 11 u jagħżel li jkompli jservi mal-Korp sussegwentement, l-imsemmi uffiċjal għandu jkun intitolat għall-pensjoni pagabbli mal-għeluq tal-ħamsa u għoxrin (25) sena ta' servizz, minkejja kwalunkwe avveniment li jista' jseħħ matul il-perjodu sussegwenti għall-għeluq tal-imsemmija ħamsa u għoxrin (25) sena ta' servizz u li jista' jagħti lok għall-applikabbiltà tad-dispożizzjonijiet tar-regolament 11 ta' din l-Iskeda u tad-dispożizzjonijiet tar-regolament 35 tar-Regolamenti tal-Proċedura ta' Dixxiplina tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku:

L.S. Kost.07.

Iżda dan għandu jkun bla ħsara għall-possibbiltà tal-akkumalazzjoni ta' benefiċċji tal-pensjoni addizzjonali:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet tar-regolament 11(2) għandhom japplikaw għall-pensjoni pagabbli lill-uffiċjali msemmija f'dan ir-regolament għall-perjodu sussegwenti għall-għeluq tal-imsemmija ħamsa u għoxrin (25) sena ta' servizz.

Ħlas pensjonabbli lil konjuġi superstiti jew sieħeb.
Miżjud: A.L. 312 tal-2023.

15. Fejn uffiċjal imut qabel ma jilħaq l-età tal-pensjoni hekk kif imfissra fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, kemm jekk hu jkun għadu fis-servizz kif ukoll jekk ikun diġà rtira u jkun qed jirċievi pensjoni skont dan l-Att, il-konjuġi jew sieħeb superstiti tiegħu għandu jirċievi pensjoni tar-romol għal perjodu li ma jeċċedix ħames (5) snin mill-mewt tal-imsemmi uffiċjal, jew sad-data meta l-uffiċjal kien ikun laħaq l-imsemmija età tal-pensjoni, skont liema tiġi l-ewwel. Il-pensjoni tar-romol għandha tkun ekwivalenti għall-proporzjon indikat fit-Tnax-il Skeda li tinsab mal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, ekwivalenti għal żewġ terzi tas-salarju bażiku tal-uffiċjal mal-mewt jew mal-irtirar tiegħu, kif applikabbli:

Kap. 318.

Iżda għal finijiet ta' dan ir-regolament, "sieħeb" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Unjonijiet Ċivili:

Kap. 530.

Iżda wkoll il-pensjoni għandha tingħata biss jekk l-imsemmi uffiċjal ikun serva fil-Korp għal perjodu ta' mill-inqas għaxar (10) snin:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament għandhom japplikaw retroattivament fil-każ ta' uffiċjali li jkunu mietu fl-1 ta' Jannar 2022 jew wara, iżda qabel id-dħul fis-seħħ ta' dawn ir-regolamenti.